

RUSAN PITANJA

I. UVOD

1. **Definicija MP** Sustav pravnih pravila koja uređuju odnose u međunarodnoj zajednici priznatih subjekata.

- a. **Odakle dolazi pojam?** U Rimu je ius gentium označavao dio privatnog prava koje se primjenjivalo u odnosima Rimljana i stranaca, ali ga kasniji pisci koriste za međunarodno pravo od ranih početaka znanosti.
- b. **Gdje se razvilo?** Francuska droit de gens, njemački Volkerrecht...
- c. **Što kaže naš Ustav glede međunarodnih ugovora?** Čl. 140 Međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka RH, a po pravnoj snazi su iznad zakona.“ Ustav ne daje prednost čitavom MP pred unutrašnjim pravom, nego samo ugovorima koje RH izričito i dobrovoljno prihvati.

2. **Podjele MP-a**

- i. Prirodno i pozitivno pravo
- ii. Prema izvoru nastanka: običajno i ugovorno
- iii. Prema broju subjekata na koje se odnosi: Opće i posebno
- iv. Ius cogens (apsolutno obvezatno pravo, imperativne norme) i dispozitivno pravo
- b. **Imperativna norma (sva 3 naziva i primjer).** Temeljna prava i slobode čovjeka, zabrana agresije, temeljna prava i obveze država, zabrana mijenjanja granica upotrebom sile. BK o pravu međunarodnih ugovora 1969. izričito priznaju postojanje apsolutno obvezatnih normi MP.
- c. **Zašto ne možemo striktno podijeliti pravo rata i pravo mira?** Zato što mnoga pravila mira vrijede i u doba rata i to između zaraćenih strana, a pogotovo između država koje ne sudjeluju u oružanom sukobu. Pogotovo danas u doba zabrane rata ta podjela nema svrhe. Kelsen odbacuje tu podjelu, smatra rat zakonitim samo kao odgovor na povredu mp, pa ga obrađuje među sankcijama.
- d. **Koja je teorijska podjela ugovora?**
 - i. Ugovori pogodbe (pravni poslovi) – određuju konkretne činidbe i konzumiraju se izvršenjem te činidbe
 - ii. Ugovori zakoni (uglave) – uređuju ponašanje stranaka na dugo vrijeme, uvode trajna pravila tog ponašanja

3. **Ius cogens**

- a. **Definicija.** Takva pravila MP koja stranke ne mogu između sebe mijenjati. Pravni posao protivan kogentnom pravilu ne vrijedi.
- b. **dva druga naziva?** Imperativne norme, apsolutno obvezatne norme.
- c. **kako se zove suprotna norma?** Dispozitivna.
- d. **Gdje nalazimo apsolutno obvezatne norme?** U običajnom pravu, u ugovornom pravu.

- e. **Postoji li popis?** Ne, na njih svojim autoritetom upućuju pravna znanost i sudske rješidbe.
- f. **Je li sudac koji sudi ex aequo et bono apsolutno slobodan?** Nije. Prema de Visscheru ni odlučivanjem ex aequo et bono se ne smiju kršiti norme ius cogensa.
 - i. **Gdje se definira pravilo kogentne norme?** Izrijekom priznato postojanje u BK o pravu međunarodnih ugovora 1969.

4. Argumenti teoretičara da MP nije pravo?

a. Argumenti za i protiv?

- i. Iskustveni dokaz – tvrdnja: nema prava jer se pravila često krše. Protuargument: Pravila se jesu kršila, ali su se većina država dosljedno držala normi.
- ii. Nemoguća pravno-filozofska konstrukcija MP – tvrdnja: MP bi moglo postojati samo kad bi nad državama bila neka viša organizacija vlasti. Protuargument: ako se suverenost shvati kao pravni pojam, ona je određena pravom i podložna pravu, i ograničena pravom.
- iii. Oskudnost normi – protuargument – bez obzira na malen broj normi, Mpravo je sustavna cjelina pravnih pravila, te može sustavno regulirati praznine.
- iv. Nedostatak zakonodavca, suca i prisilnog izvršenja – protuargument: nije potreban zakonodavac da bi nastalo pravo, običajno pravo je dugo bio pretežit način stvaranja prava, a postoje i međunarodni ugovori koji pristankom država kodificiraju i stvaraju mp. Nema suca: Sudac primjenjuje, a ne stvara pravo, a razvija se međunarodno pravosuđe. Nema prisile: moguće su kolektivne reakcije na nepravo: sankcije, prosvjedi, konstatacije o kršenju, nepriznavanje protupravno stvorenih stanja...

b. **Tko stvara pravo u MP?** Države. Stvaranje prava pristankom država je međunarodnom pravu svojstven način stvaranja prava.

c. **Kako se postupa u slučaju da za neku situaciju nemamo konkretno pravilo MP-a?** U nedostatku specijalnog pravila za pojedini odnos, primjenjuju se općenitija pravna načela.

d. **Koje specijalizirane međunarodne sudove imamo uz međunarodni sud?**

- i. Međunarodni kazneni sudovi
- ii. Međunarodni sud za pravo mora

e. **Još jedan međunarodni sud opće nadležnosti kao MS?** Europski sud za ljudska prava.

f. **Imamo li neku vrstu prisile?** Vijeće sigurnosti – kolektivne mjere.

g. **Pod kojim uvjetima Vijeće sigurnosti može usvojiti te prisilne mjere?** Samo ako je u prijetnja miru, narušenje miru ili čin agresije,

h. **Gdje je to zapisano?** Uvodna odredba (čl. 39) glave VII. Povelje.

5. Izvori po statutu čl. 38 i koji nisu u njemu

- a. Međunarodne konvencije, opće i posebne, koje uređuju pravila izričito priznata od država u sporu
- b. Međunarodni običaj kao dokaz opće prakse, prihvaćene kao pravo
- c. Opća načela prava, priznata od civiliziranih naroda
- d. Sudske rješidbe i naučavanja najpoznatijih publicista kao pomoćno sredstvo (uz rezervu odredbe članka 59.)
 - i. U statutu nisu jednostrani akti država

- ii. Odluke međunarodnih organizacija
- iii. Pravičnost kao nužna dopuna praznina MP

6. Običajno pravo

a. Elementi?

- i. Objektivni – ponovljeno i neprekinuto vršenje i
- ii. subjektivni – pravno uvjerenje da se radi o pravilu MP

b. Vrste?

- i. Opće – obvezuje cijelu međunarodnu zajednicu
- ii. Regionalno – obvezuje uži krug država npr. pravo diplomatskog azila u državama Latinske Amerike
- iii. Lokalno – vrijedi između samo dvije države

c. **Temeljem jednog presedana?** Prvi umjetni satelit – orbitalnim kretanjem nije izazvao nijedan službeni prosvjed što se može tumačiti kao ispunjenje subjektivnog elementa.

d. **Kakvo je po obliku?** Nepisano, manifestira se praksom država.

e. **Kako se sve utvrđuje običajno pravo?** Različitim činjenicama, mjere državnih tijela, izjave, diplomatske note, državni zakoni, akti usvojeni u MO ili na međunarodnim konferencijama, međunarodni ugovori, arbitražne presude.

f. **Kako se zove proces zapisivanja običajnog prava u neki dokument?** Kodifikacija.

g. **Koje regionalne organizacije se danas bave kodifikacijom?**

- i. Arapska liga
- ii. Nordijsko vijeće
- iii. Afrička unija
- iv. Vijeće Europe

7. Razlika između pukog običaja i običaja kao pravnog pravila?

a. **Što je puki običaj?** Ponavljano vršenje neke radnje.

b. **Koji element nedostaje?** Nedostaje pravna svijest da je vršenje radnje u skladu s pravilom međunarodnog prava.

c. **Zašto se razvija?**

d. **Posljedica kršenja?**

8. Ugovorno pravo kao izvor MP?

a. **Kakve su to međ. konvencije, opće i posebne?** Opće se odnose na kodifikaciju opće važećeg običajnog prava, posebne sadrže one odredbe koje vežu ugovorne stranke, a koje još nisu ušle u običajno pravo.

b. **Koji sud danas djeluje kao sljednik stalnog suda međunarodne pravde?** Međunarodni sud.

c. **Vrste ugovora?**

d. **Jesu li uvijek pisani?** Ne, ali BK o pravu međunarodnih ugovora ne uređuje usmene ugovore, oni su pod režimom običajnog prava.

e. **Jesu li činidbe iste kao kod pravnog posla?** Pozitivna činidba/periodična ili propust/trpljenje

- f. **Koja skupina ugovora je KPM, uglava ili pogodba?** Uglava/zakon.
 - g. **A ugovor o ustupanju područja?** Pogodba/pravni posao.
 - h. **Zašto kažemo za ugovore da su partikularni izvor prava?** Stvara samo partikularno pravo koliko god bio širok krug njegovih stranaka. Ako su nekim ugovorom vezani svi članovi međunarodne zajednice, za novu državu vrijedi tek ako su njegova pravila postala sastavni dio običajnog prava.
 - i. **Kako zovemo postupak zapisivanja običajnih pravila u ugovor?** Kodifikacija.
 - j. **Kako možemo nazivati međunarodne ugovore?** Ugovor, akt, konvencija, protokol, sporazum, pakt, povelja... Različiti nazivi nemaju pravno značenje, sve su ugovori.
 - k. **Je li gentleman's agreement međunarodni ugovor?** Nije. Sporazum bilo kojih državnih organa
 - l. **Konkretni primjer akta zaštite ljudskih prava koji ima karakter gentleman's agreementa?** Završni akt u Helsinkiju 1975. KESS.
 - m. **Osim Vijeća Europe, koja regionalna organizacija za zaštitu ljudskih prava?** OESS.
 - n. **Koji je ustavni akt te organizacije?** Završni akt 1975.
 - o. **Kako dijelimo ugovore prema broju država stranaka?** Dvostrane, višestране, mnogostrane
 - p. **Jedan višestrani europski ugovor regionalni koji je bitan?** Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950. Rim.
 - q. **U čemu se očituje višestranost tog ugovora?** Otvorena za pristup samo državama članicama Vijeća Europe.
 - r. **Koji je glavni organ koji se brine da države članice poštuju tu konvenciju?** Nakon 11. protokola samo Odbor ministara (prije i Europska komisija za prava čovjeka).
 - s. **Tko se može obratiti europskom sudu za ljudska prava?** Države članice konvencije, nevladine organizacije, skupine pojedinaca, pojedinac.
 - t. **Kada je pojedinac dobio to pravo?** 11. protokol 1994.
 - u. **Koje su pretpostavke za pojedinca?**
 - i. Svaka osoba koja smatra da su joj povrijeđena prava zajamčena Konvencijom
 - ii. Iscrpljena sva domaća sredstva
 - iii. Rok od 6 mjeseci od konačne sudske ili upravne odluke državnih organa
 - v. **Što sud može naložiti državi da popravi štetu koja vam je nanesena?** Ukidanje određene nacionalne presude ili preinaka propisa koji nisu u skladu s Konvencijom.
- 9. Opća načela prava priznata od civiliziranih naroda**
- a. **Što su Načela** koja nisu nastala u međunarodnoj praksi, ali su zbog svoje općenite primjenjivosti zajedničko dobro svih odsjeka u pravnoj nadgradnji civiliziranih naroda.
 - b. **Primjer** Lex posterior derogat legi priori, lex specialis derogat legi generali, pravilo o neopravdanom bogaćenju, nemo plus iuris...
- 10. Jesu li sudske rješidbe i naučavanja pisca izvor?** One su pomoćno sredstvo za utvrđivanje pravnih pravila.
- a. **Što mislite pod naučavanja publicista?**
 - b. **Što su to sudske rješidbe?**
 - c. **Jesu li ipak izvor prava u nekim situacijama?** Pod rezervom čl. 59 Statuta, presude su izvor prava za slučaj koji rješavaju.
- 11. Pravičnost**

- a. **Vrste pravičnosti?** Akcesorna, pravičnost kao sastavni dio pravnog pravila i pravičnost kao izvor načela.
- b. **Primjer iz KPM?** Pitanje razgraničenja IGP i EPKP – ako susjedne obale ili države sučelice, granica će se odrediti sporazumno radi postizanja pravičnosti.
- c. **Kako se zove načelo?** Ex aequo et bono – sud može suditi ne primjenjujući MP, samo ako se stranke o tome izričito sporazume. Ipak ograničen ius cogensom (de Visscher).

12. Definicija kodifikacije Sabiranje postojećih pravnih pravila u jedan jedinstveni zbornik.

- a. **Obilježja?** Kodifikacija doprinosi sigurnosti za međunarodno pravosuđe, slabija strana je da onemogućuje pravična rješenja zbog rigidnosti.
- b. **Vrste i primjeri**
 - i. Općenita (podrazumijeva cjelokupno pravo) i djelomična
 - ii. Sustavna, planska (neko stručno tijelo se trajno bavi) i prigodna (preciziraju se pravila kod aktualnih političkih, vojnih, gospodarskih i drugih međ. odnosa)
 - iii. Službena (države putem ugovora) i privatna (djelo znanstvenika ili njihovih udruženja)
- c. **Dva latinska pravila *lex posterior i lex specialis vjv***
- d. **Koji dijelovi MP su kodificirani danas (5 kodifikacijskih konvencija)**
 - i. Pravo mora
 - 1. 4 ženevske konvencije o pravu mora 1958.
 - 2. Konvencija o pravu mora 1982.
 - ii. Pravo međunarodnih ugovora
 - 1. BK o pravu međunarodnih ugovora 1969.
 - 2. BK o pravu međunarodnih ugovora između država i Međunarodnih organizacija i između međunarodnih organizacija 1986.
 - iii. Pravo o sukcesiji država
 - 1. BK o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora 1978.
 - 2. BK o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova 1983.
 - iv. Pravo o smanjenju slučajeva bezdržavljanstva
 - 1.
 - v. Pravo diplomatskih i konzularnih odnosa
 - 1. BK o diplomatskim odnosima 1961.
 - 2. BK o konzularnim odnosima 1963.
 - vi. Odbor za miroljubivu upotrebu svemira – ugovori o svemiru
- e. **Kodifikacije izvan UN**
 - i. Međunarodna organizacija rada
 - ii. Vijeće Europe (1950. Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda + protokol 11.)
- f. **Tko se osim Komisije za MP još bavi kodifikacijom MP?**
 - i. Odbor za miroljubivu upotrebu svemira – pomoćni organ OS
 - ii. Komisija za prava čovjeka ekonomskog i socijalnog vijeća (Opća deklaracija+paktovi) – To je danas vijeće za prava čovjeka

13. Postupak u Komisiji za MP

- a. **Tko čini članstvo** 34 stručnjaka za MP, OS ih bira kao stručnjake, a ne predstavnike država.
- b. **Primjer usvojene kodifikacije koje nisu usvojene međunarodnim ugovorom?** Završni helsinški akt 1975.
- c. **Koja načela su obvezatna?** Lex posterior derogat legi priori, Lex specialis derogat legi generali.
- d. **Kako ide postupak kodifikacije, koja osoba vodi postupak?**
 - i. Komisija se sastaje 2 puta godišnje, a po potrebi i više (manji odbori radi pojedinih pitanja)
 - ii. Za svako pitanje imenuje se posebni izvijestitelj koji izrađuje opsežan referat i daje prijedlog kodifikacijskog teksta.
 - iii. O prijedlogu se raspravlja na plenarnoj sjednici komisije – prerađuje se nacrt
 - iv. U tijeku rada se Vladama upućuju upitnici ili izvještaji s pozivom na primjedbe i prijedloge
 - v. Komisija svake godine OS-u šalje opsežan izvještaj o čemu se raspravlja u VI. Pravnom odboru skupštine.
 - vi. Konačni izvještaj i nacrt se šalje OS-u o čemu se opet raspravlja
 - vii. OS odlučuje je li predmet pripremljen (tada se utvrđuje način dovršavanja) ili ne (vraća na prerađu)
 - viii. Okončanje postupka – sazivanje diplomatske konferencije država članica UN-a i posebno pozvanih članica – kodifikacija se provodi putem konvencije. Članice na konferenciji mogu mijenjati nacrt. Konvencija se najprije usvaja, zatim se izlaže na potpisivanje, slijedi ratifikacija, a države koje nisu sudjelovale mogu kasnije pristupiti.

II. SUBJEKTI

1. **Definicija subjekata i 3 elementa?** Subjekt međunarodnog prava jest svatko tko je po odredbama međunarodnog prava nositelj prava i dužnosti, djeluje izravno po pravilima toga prava i izravno je podvrgnut međunarodnome pravnom poretku.
 - a. **Sposobnosti** Pravna, poslovna, deliktna.
 - b. **Mora li imati sve tri sposobnosti da bi bio subjekt?** Ne, svojstvo subjekta se stječe već samim ostvarenjem pravne sposobnosti.
 - c. **Koji su subjekti aktivni, a koji pasivni?** Države su jedini subjekti koji stvaraju pravo, jedini su aktivni subjekti. Svi ostali su pasivni.
 - d. **Nabrojite subjekte?** Države, međunarodne organizacije, pojedinac, ustanici i oslobodilački pokreti, nesamoupravna područja...
 - e. **Sui generis subjekti?** Sveta stolica, Malteški viteški red, (u prošlosti Gdanjsk, Saarsko područje, Trst, Berlin).
2. **Međunarodni organizmi kao subjekti** Institucionalizacija međudržavne suradnje rezultiralo je osnivanjem zajedničkih međudržavnih organizama. Postepeno se od međunarodnih organizama s malim djelokrugom i malom vlasti (samostalne međunarodne komisije, sudovi) prelazi na razgranate strukture koji se nazivaju međunarodne organizacije.
 - a. **Kako možemo definirati MO kao subjekt MP-a?** Fitzmaurice: Međunarodne organizacije su udruženja država na temelju međunarodnog ugovora, koje imaju svoj ustav i zajedničke organe, posjeduju osobnost odvojenu od one država članica i subjekt su međunarodnog prava sa sposobnošću zaključivanja ugovora.
 - b. **Na temelju čega se zasniva? Ima li situacija gdje ne mora biti na temelju ugovora?** Na temelju ugovora. OESS završni helsinški.
 - c. **Tko je potvrdio da osim država postoje drugi subjekti međunarodnog prava pa i MO?** Međunarodni sud u slučaju Bernadotte 1949. Sud je izrekao da su UN međunarodna osoba, što ne znači da su država ili naddržava, i da imaju ista prava i dužnosti kao države. UN su subjekt i prema državama nečlanicama, bez da je potrebno priznanje s njihove strane. „Pedeset država, koje čine pretežnu većinu članova međunarodne zajednice, imaju prema međunarodnome pravu vlast da stvore jedinicu koja ima objektivnu međunarodnu osobnost, a ne samo osobnost koju priznaju one same.“
3. **Države kao subjekti MP?**
 - a. **Kako nastaje država?** Za nastanak države potrebno je određeno područje, stanovništvo i organizacija vlasti neovisna o drugoj državi. Postanak mora biti efektivan. Nije potrebno da sve granice budu utvrđene (Belgija postoji od 1830. utvrdila granice 1839.)
 - i. Originarni postanak – država nastala na nenaseljenom području ili području na kojem dotad nije postojala država (Burska republika, Liberija)
 - ii. Derivativni postanak – svaki drugi + prekid dotadašnjeg pravnog poretka
 - b. **O kome može biti ovisna pa nekad ne možemo odrediti je li država?** Može biti zavisna država ili drugi zavisni entitet – pravni akti se moraju faktično provesti kako bi nastala nova država.
 - c. **Npr Kosovo, tko tamo nadzire upravu, nadziru provođenje vlasti?** UN, privremena misija na Kosovu, EULEX.
 - d. **Priznanje?** Priznanje nove države je slobodni akt kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje na jednom određenom području politički organizirane ljudske zajednice,

neovisne o bilo kojoj postojećoj državi, a koja je sposobna poštovati pravila međunarodnog prava i koja izražava želju da bude prihvaćena kao član međunarodne zajednice.

e. Postoji li obveza priznanja? Ne, to je slobodan akt.

i. De jure priznanje – neopozivo, stalno i potpuno

ii. De facto priznanje – privremeno ili ograničeno na neke odnose

f. Koji je učinak tog priznanja, što on znači? Retroaktivan i deklaratoran učinak. Priznanje samo konstatira pravni učinak postanka novog pravnog subjekta – nova država postaje subjektom čim su se ispunile činjenice na koje mp veže tu pravnu posljedicu. Priznanje ima više političko nego pravno značenje.

g. Nastanak države je činjenični ili pravni? Činjenični.

h. Kad onda nastaje država? 3 okolnosti – teritorij, ljudstvo, najviša organizacija vlasti na određenom području i nad određenim ljudstvom, koja se faktično provodi u skladu s načelom efektivnosti.

i. Priznanje vlade? Također slobodni akt kao i priznanje države. Danas vlada načelo slobode naroda da stvori sam vladu kakvu želi – otežati priznanje neke vlade koja se ustalila značilo bi miješati se u unutarnje prilike te države i odricati joj pravo na samoodređenje.

i. Također deklarativno i retroaktivno

ii. Kao i države može biti

1. formalno ili konkludentnim činima

2. pojedinačno ili kolektivno

4. Temeljna prava država? Ona koja pripadaju državi po samoj činjenici njena postojanja, nisu izvedena/stečena.

a. Koja su temeljna prava država u Deklaraciji 7 načela? OS u Odboru za pravna pitanja 7 načela

i. Načelo da se države moraju suzdržavati od prijetnje silom ili upotrebe sile koje su uperene protiv teritorijalne cjelovitosti ili političke neovisnosti bilo koje države, ili su na bilo koji način nespojive s ciljevima UN

ii. Načelo da države moraju rješavati sporove mirnim sredstvima

iii. Dužnost da se , u skladu s Poveljom, ne intervenira u poslove unutarnje nadležnosti bilo koje države

iv. Dužnost država da međusobno surađuju u skladu s Poveljom

v. Načelo ravnopravnosti i samoodređenja naroda

vi. Načelo suverene jednakosti država

vii. Načelo da države moraju u dobroj vjeri ispunjavati svoje obveze prihvaćene u skladu s Poveljom

b. 3 karakteristike temeljnih prava?

i. Ne mogu se stupnjevati

ii. U slučaju sumnje, predmnjeva govori u prilog tumačenja koje se slaže s temeljnim pravima

iii. Temeljna prava se ne mogu konačno i neopozivo otuđiti

c. Koja se Deklaracija time još bavi? Godine?

i. Deklaracija o načelima međunarodnog prava o prijateljskim odnosima i suradnji između država u skladu s Poveljom UN (Deklaracija 7 načela) 1970.

ii. Povelja o ekonomskim pravima i dužnostima država 1974.

d. Temeljna prava u knjizi:

- i. Pravo na opstanak (samoodržanje)
 1. Pravo braniti svoj opstanak i teritorijalnu cjelovitost
 2. Pravo samoobrane i pripremanja sredstva za obranu
 3. U skladu s tim pravom dopušten obrambeni rat u sustavu UN kao i različite mjere samopomoći (povrede mp zaštićenih interesa druge države kao odgovor na protupravni čin te druge države)
- ii. Pravo na neovisnost (suverenost)
 1. Obuhvaća: pravo naroda svake države da određuje i mijenja svoje ustavno uređenje po svojoj volji
 2. Da sklapa ugovore s drugim državama
 3. Da na svojem području provodi isključivu vlast i sudbenost nad osobama i stvarima (teritorijalno vrhovništvo)
 4. Raspolaganje prirodnim bogatstvima
 5. Država ne može biti podvrgnuta stranim sudovima – može pristati na nadležnost dobrovoljno ili podnošenjem tužbe
 6. Načelo neintervencije – *Deklaracija o nedopustivosti intervencije u unutrašnje poslove država i zaštiti njihove nezavisnosti i suverenosti* 1965. Nijedna država nema pravo izravno ili neizravno intervenirati u unutarnje ili vanjske poslove druge države
- iii. Pravo na jednakost
 1. Države imaju jednaka prava i dužnosti i ravnopravni su članovi međunarodne zajednice, bez obzira na razlike ekonomske, socijalne, političke ili druge prirode
 2. Očituje se u tome što glas svake države ima jednaku vrijednost
 3. Ipak, unatoč pravnoj jednakosti, postoje razlike među državama te se govori o proporcionalnosti kod mogućnosti preuzimanja dužnosti i obveza
 4. Poseban položaj stalnih članica VS dovodi u pitanje postojanje prava na jednakost u današnjoj mp zajednici
- iv. Pravo na međunarodni saobraćaj
 1. Izraz slobode država koju druge ne smiju priječiti – bilo kakav saobraćaj: diplomatski, prometni, trgovinski
 2. Jedan od izraza tog načela je i pravo država bez morske obale služiti se morem i sloboda tranzita do mora
- v. Pravo na štovanje – obveza država da štiju čast drugih država (formalnosti)

5. Mandati

- a. Kad se javlja ideja da se kolonije podvrgnu sustavu mandata? Na kraju 1.svj. rata.
- b. Tko je osmislio sustav mandata Sile pobjednice ww1.
- c. Kako ih razlikujemo? Mandat A, B, C. prema stupnju razvoja.
- d. Sustav upravljanja?
 - i. Mandat A – zemlje koje se već mogu privremeno priznati kao neovisne, ali uz uvjet da primaju savjet i pomoć postavljenog mandatara.

- ii. Mandat B – Zemlje koje nisu imale domaće političke organizacije, ali je mandatar upravljao njima posebno i uz neka ograničenja i obveze
 - iii. Mandat C – područja koja su najviše zaostala, mandatar je njima upravljao po svojim zakonima kao sastavnim dijelom svog područja.
 - e. **Što se dogodilo s mandatima A?** Stekli su samostalnost
 - f. **A mandati B i C?** Pretvoreni u starateljska područja.
 - g. **Tko je provodio nadzor nad provođenjem obveza država mandatar, koji organ lige?** Stalni odbor za mandate, a Vijeće Lige naroda je provodilo vrhovni nadzor.
 - h. **Organ koji je bio poveznica između područja?**
 - i. **Obveze mandatar?**
 - i. Suzbijanje zloupotreba (roblje, oružje, alkohol)
 - ii. Osiguranje slobode savjesti i vjeroispovjesti
 - iii. Zabrana podizanja utvrda, vojnih baza, vojne izobrazbe pučanstva za druge svrhe
 - iv. Poštovanje načela otvorenih vrata za trgovinu svih članova Lige naroda
 - j. **Zašto je bilo potrebno načelo otvorenih vrata kao ograničenje kolonijalnih sila?**
- 6. Starateljstva**
- a. **Kako je organiziran sustav nadzora starateljstva i UN-a?** Stavljanje nekog područja pod starateljstvo određuje se ugovorom između države koja će vršiti upravu i onog organa UN koji je nadležan za brigu i nadzor nad starateljstvom. VS za strategijske zone, a Opća skupština za ostale. Starateljsko vijeće poseban organ UN za poslove starateljstva.
 - b. **Kako može prestati starateljstvo?**
 - i. Stjecanje neovisnosti (Togo 1960.)
 - ii. Slobodnim pridruživanjem nekoj slobodnoj zemlji
 - iii. Integracijom u neku neovisnu državu
 - c. **Koja je razlika pridruživanja i integracije?** Integracija se temelji na jednakosti naroda neovisne države i nesamoupravnog područja, a kod pridruživanja se poštuju individualnost i kulturne osobine naroda nesamoupravnog područja koje mora zadržati pravo da izmijeni položaj područja ponovnom slobodnom odlukom usvojenom demokratskim i ustavnim postupkom.
- 7. Dva najvažnija dokumenta koji govore o nesamoupravnim područjima?**
- i. Deklaracija o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima 1960.
 - ii. Deklaracija 7 načela – priznala mp subjektivitet nesamoupravnim područjima
- b. **Kako su definirana nesamoupravna područja?** Područja kojih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave. Odnose se na starateljska područja (nastavno na mandate) i ona pod bilo kakvim oblikom kolonijalne uprave.s
 - c. **Po čemu je značajna deklaracija iz 1960.?** Priznala je narodima pravo na samoodređenje i neovisnost.
 - d. **Kako se zove ta borba i koja je to vrsta međunarodnog sukoba?** Oslobodilačka. Međunarodni oružani sukob – na njega se primjenjuje cjelokupno humanitarno ratno pravo
 - e. **Kako je protokol proširio definiciju oružanog sukoba?** I. dopunski protokol 1977.
- 8. Nabrojati subjekte sui generis**
- a. U prošlosti – Krakov, Gdanjsk, STT, Berlin
 - b. Danas – Sveta stolica i država Vatikanskog grada i Malteški viteški red

9. **Protektorat?** Takav odnos država u kojemu jedna ima (obično na temelju ugovora), određen utjecaj na vanjsku politiku druge, a preuzima zaštitu te države prema drugima.
- a. **Primjer za faktični protektorat?** VB nad Egiptom 1882.
 - b. **Mora li se raditi o odnosu dviju država ili se može raditi o MO kao zaštitnici? (stt)**
10. **Međunarodni subjektivitet ustanika?** Ustanici – entitet koji u građanskom ratu vodi borbu protiv neke do tada jedine priznate vlade.
- a. **Kad postaju subjekti MP?** Priznanjem ustanika kao zaraćene strane – privremeno priznanje međunarodnopravne sposobnosti, s ograničenim opsegom djelovanja. Priznanje ustanika ima konstitutivan (tim činom dobivaju pravnu sposobnost) i relativan (samo prema onima koji su ih priznali) učinak.
 - b. **Tko ih priznaje i koja je posljedica priznanja?** Vlada protiv koje se bore ili pojedine strane države. Dobivaju ograničeni međunarodnopravni subjektivitet – postaju odgovorni za djela koja se zbivaju na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a istovremeno prestaje za to područje odgovornost vlade koja je dala priznanje. Vrijede pravila međunarodnog prava (dotad samo unutrašnje) – pravila oružanih sukoba.
 - c. **Koji se dokumenti primjenjuju na njih?** S obzirom da se radi o nemeđunarodnom sukobu – primjenjuje se čl. 3 iz Ženevskih konvencija 1949. Protokol II. uz ŽK te Martensova klauzula iz preambule 4. Haške konvencije.
 - d. **Definicija Martensove klauzule?** U slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela međunarodnog prava koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.
 - e. **Oslobodilačka borba?** Svi pokreti koji se bore protiv kolonijalne dominacije, strane okupacije i rasističkih režima.
11. **Trajna neutralnost?** Položaj države koja je obvezana da u svakom ratu ostane neutralna, a druge države su se prema njoj obvezale da će poštovati tu neutralnost. Temelji se na sporazumu
- a. **Koje su obveze i prava države**
 - i. Dužna je ne upuštati se u rat
 - ii. Dopušteno joj je braniti se od agresije
 - iii. Druge države moraju poštovati neutralnost
 - iv. Ne smiju se preuzimati obveze koje bi trajno neutralnu državu mogle uvući u rat (npr. obrambeni savezi)
 - v. Nedopušteno preuzimanje određenih jamstava (npr. jamstvo za neutralnost druge države)
 - vi. Može sklapati međunarodne ugovore koji ne ugrožavaju neutralnost
 - vii. Dužna poduzimati sve mjere radi očuvanja neutralnosti (pripremanje obrane – vojska, utvrde)
 - viii. Austrija 1955. u UN, Švicarska 2002.
 - b. **Koje su države danas trajno neutralne?**
 - i. Švicarska – Bečki kongres 1815. + Mir u Versaillesu 1919.
 - ii. Austrija – Moskovski memorandum 1955.+Ustavni zakon
 - iii. Malta – sporazum s Italijom 1980., prihvaćeno na Madridskom sastanku KESS-a
 - iv. Država Vatikanskog Grada – Lateranski ugovor
 - v. Turkmenistan – OS prihvatio inicijativu 1995.

- c. **Lateranski ugovor papa 1929.** Lateranskim ugovorom ustupljeno državno područje papi. Područje je neutralizirano, vlast provodi papa i tijela koja on odredi. Italija priznaje papi aktivno i pasivno pravo poslanstva.
- d. **Mogu li neutralne države biti članice UN? Zašto je to sporno?** Mogu. Sporno je zbog sudjelovanja neutralnih članica u sankcijama i drugim mjerama za očuvanje i uspostavljanje mira, tj. u sustavu kolektivne sigurnosti. Još nema definitivnog rješenja, ovisi o konkretnoj situaciji.

III. OBJEKTI

1. **Granica – definicija?** Ploha nepravilna oblika koje omeđuje površinu tla, zračni prostor iznad njega i podzemlje koji su sastavni dio državnog područja. U širem smislu obuhvaća i teritorijalno more.
 - a. **Prirodne i ugovorne?** Prirodne granice su one kod kojih je dovoljno pozvati se na neki reljefni specifikus, a ugovorne se određuju međunarodnim ugovorima (3 faze – naznačenje granica u grubo temeljnim ugovorom, demarkacija – potanje se obilježavaju granice na terenu, pismeni elaborat.)
 - b. **Granica u gorju**
 - c. **Granica u tokovima**
 - i. Neplovne rijeke – geometrijska sredina
 - ii. Plove – thalweg – prati se tok matice plovne rijeke koja se ne mora poklapati s geometrijskom sredinom.
 - d. **Konvencije kod rijeka za druge svrhe osim plovidbe**
 - i. Institut za MP Salzburg 1961. REZOLUCIJA O UPOTREBI NEMARITIMNIH MEĐUNARODNIH VODA
 - ii. Liga Naroda Ženeva 1923. KONVENCIJA O RAZVOJU VODENIH SNAGA KOJE ZANIMAJU VIŠE DRŽAVA
 - iii. Udruženje za MP 1966. HELSINŠKA PRAVILA O UPOTREBI VODA MEĐUNARODNIH RIJEKA
 - iv. UN 1997. KONVENCIJA O UPOTREBI VODENIH TOKOVA ZA DRUGE SVRHE OSIM PLOVIDBE
 - v. Gospodarska komisija UN za Europu Helsinki 1992. KONVENCIJA O ZAŠTITI I UPOTREBI PREKOGRANIČNIH VODOTOKOVA I MEĐUNARODNIH JEZERA + PROTOKOL O VODI I ZDRAVLJU 1999.
 - e. **2 sporna pravila običajnog pravnog karaktera?**
 - i. Optimalno korištenje: Čl. 5 Konvencije UN o upotrebi vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe – obveza države da na svojem teritoriju optimalno koristi tokove
 - ii. Značajna šteta: Čl. 7 Konvencije UN – obveza države da poduzme sve mjere da spriječe značajnu štetu drugim obalnim državama
 - f. **Faze određivanja granice** Definiranje granica u grubo temeljnim ugovorom, demarkacija, pismeni elaborat.
 - g. **Uti possidetis** Načelo međunarodnog prava na temelju kojeg se unutrašnja razgraničenja između administrativnih jedinica priznaju kao državne granice u trenutku stjecanja neovisnosti tih jedinica.
 - i. **Godine**
 1. 1800. Južna Amerika,
 2. 1821. Srednja Amerika.
 3. 1964. dekolonizacija Afrike Rezolucija u Kairu
 4. 1986. granični spor Burkine Faso i Malija – MS presudio da se primjenjuje načelo uti possidetis
 - ii. **RH?** Badinterova komisija u 3. mišljenju potvrdila primjenu načela uti possidetis, istaknula je da se granice federalnih jedinica smatraju državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom.

- iii. Jesu li granice riješene sa svima? Ne, sa Slovenijom Savudrijska Vala.
- 2. Što je sve uvedeno Konvencijom UN o pravu mora IGP, Arhipelaške, Zona, Tranzitni prolazak
- 3. Kodifikacija prava mora?
 - i. Haška konferencija 1930. bez uspjeha, sporna širina teritorijalnog mora
 - ii. Prva Ženevska konferencija: 4 Ženevske konvencije 1958.
 - 1. ŽK o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu
 - 2. ŽK o otvorenom moru
 - 3. ŽK o ribolovu i o očuvanju bioloških bogatstava otvorenog mora
 - 4. ŽK o epikontinentalnom pojasu
 - iii. Druga Ženevska konferencija 1960. ni ona nije definirala širinu ter. mora
 - iv. Treća konferencija UN - KPM
- b. Što je dovelo do 3. konferencije? Države koje su stekle samostalnost u tijeku dekolonizacije držale su da se 1958. zadržalo previše pravila stvorenih u kolonijalnim vremenima. Obalne države u Latinskoj Americi i Africi težile su proširenju obalnih pojaseva i uvođenju novog pojasa u kojem bi obalne države imala isključiva gospodarska prava. Pomorske sile htjele su osigurati slobodu plovidbe, a države bez obale nastojale su da proširenja ne utječu na njihovo pravo pristupa moru i na pravo sudjelovanja u istraživanju i iskorištavanju mora.
- c. Rad je rezultirao čime? Konvencija o pravu mora.
- d. Kakve veze ima tekst deklaracije s KPM? Deklaracija je pripremila okvir za sklapanje sporazuma o zoni međunarodnog podmorja i proglasila ga općim dobrom čovječanstva.
- e. Kada je usvojena konvencija? Usvojena 1982 u Montego Bayu.
- f. Kada je stupila na snagu? 1994.
- g. Koje države nisu htjele pristati na uvjete o zoni? Razvijene.
- h. Što im se nije sviđalo? Razvijenim državama, koje su jedine imale tehničku mogućnost istraživanja i iskorištavanja podmorja se to nije isplatilo zbog prevelikih zahtjeva Vlasti za morsko dno kako bi „paralelni sustav“ iskorištavanja i istraživanja bio na korist i drugim zemljama.
- i. Kako ih se nagovorilo? Sporazumom o primjeni 11. dijela Konvencije UN o pravu mora koji je zamišljen kao međunarodni ugovor koji će biti tumačen i primjenjivan zajedno s 11. dijelom Konvencije kao jedan jedinstveni dokument.
- j. Čime su im olabavljene obveze?
 - i. Smanjenje obveznih financijskih davanja ugovaratelja za pravo istraživanja i iskorištavanja
 - ii. Ukidanje obveznog prijenosa korištene tehnologije Poduzeću Vlasti
 - iii. Vremensko ograničenje od 15 godina na pravo Vlasti da iskorištava polovinu nalazišta, nakon čega pravo prelazi na ugovaratelja uz uvjet da uključi Poduzeće kao partnera
- k. Osim zone, koji su morski pojasevi i instituti uvedeni konvencijom o pravu mora?
 - i. Zona
 - ii. Arhipelaške vode
 - iii. Isključivi gospodarski pojas
 - iv. Tranzitni prolazak

4. Teritorijalno more

a. Konvencije

- i. Ženevska konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu 1958.
- ii. Konvencija o pravu mora 1982.

b. **Gdje se prostire?** Prostire se uzduž cijele obale neke države i unutrašnjih morskih voda ako ih ima.

c. **Max širina?** 12 morskih milja od polaznih crta.

d. **Što još obuhvaća osim mora taj pravni režim?** Morsko dno i podmorje, površinu mora te zračni prostor iznad površine mora.

e. **Je li suverenost na kopnu i ter. moru jednaka?** Nije, u teritorijalnom moru su države dužne trpjeti neškodljivi prolazak stranih brodova.

f. **Kakav prolazak mora biti da bi bio neškodljiv?** Neprekinut, brz i ne smije dirati u red, mir i sigurnost obalne države, zabranjene su sve djelatnosti koje nisu u izravnom odnosu s prolaskom.

g. **Kakvu ovlast ima obalna država prema brodu?** Ima pravo ispitati je li prolazak neškodljiv. Što se tiče kaznene sudbenosti, obalna država ju može provoditi ako:

- i. Ako se posljedice kaznenog dijela protežu na obalnu državu
- ii. Ako strani brod remeti red i mir obalne države
- iii. Zapovjednik broda, diplomatski ili konzularni agent zatraži pomoć mjesnih organa
- iv. Ako su takve mjere nužne radi suzbijanja nedopuštene trgovine opojnim drogama ili psihotropnim tvarima.

h. **Mogu li ratni brodovi stranih država provoditi neškodljivi prolazak?** ?? Za njih isto vrijede pravila o neškodljivom prolasku, a ako ih se ne drže mogu se samo pozvati da ih se pridržavaju, a nakon tog da se udalje iz teritorijalnog mora.

i. **Polazne crte** – crta od koje se mjeri širina teritorijalnog mora

- i. Normalna polazna crta – Crta niske vode duž obale kako je naznačena na pomorskim kartama krupnog mjerila koje obalna država službeno priznaje.
- ii. Ravna polazna crta – Crta koja se povlači ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njejoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka. Ravnim crtama spajaju se prikladne točke na obali ili na vanjskim obalama otoka.

j. **Što ako stijena u pitanju – spada li u točke za određivanje polaznih crta?** Ne, osim ako su na njima podignuti svjetionici ili slični uređaji koji se stalno nalaze nad morskom razinom, ili ako je povlačenje te uzvišice dobilo međunarodno priznanje.

k. **Tko ima imunitet osim ratnih brodova?** Državni netrgovački brodovi.

5. **Vanjski pojas?** Dio otvorenog mora uz teritorijalno more u kojem država ima pravo zaštite svojih propisa.

a. **koje konvencije ga uređuju?** (ŽK. o ter. moru i vanjskom pojasu te KPM)

b. **Kako se zove stručno granica od koje se širi ter. more?** Polazne crte

c. **Koja je max. širina vanjskog pojasa?** 24 morske milje od polaznih crta.

d. **Koja prava ima država u vanjskom pojasu?**

- i. Pravo provedbe nadzora koji je potreban da se spriječe povrede njenih carinskih, zdravstvenih, migracijskih i fiskalnih propisa (ŽK1)

- ii. Kpm potvrdila ta prava i proširila na morsko dno glede nadzora obalne države nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima nađenima u moru.
- 6. **Isključivi gospodarski pojas?** Pojas koji obuhvaća morsko dno i podzemlje, stup morske vode i površinu mora, te zračni prostor iznad tih morskih prostora, u kojem se obalnoj državi priznaju suverena ribolovna i druga gospodarska prava.
 - a. **Kad je uveden?** KPM 1982.
 - b. **Glede čega suverena prava?**
 - i. istraživanje i iskorištavanje
 - ii. očuvanje i gospodarenje živim i neživim prirodnim bogatstvima mora i podmorja
 - iii. Druge djelatnosti radi ekonomskog istraživanja i iskorištavanja gospodarskog pojasa (proizvodnja energije korištenjem vode, strujama i vjetrovima)
 - c. **Glede čega jurisdikcija**
 - i. Podizanje i upotreba umjetnih otoka, uređaja i naprava
 - ii. Znanstveno istraživanje mora
 - iii. Zaštita i očuvanje morskog okoliša
 - d. **Definiraj suverena prava, suverenost i jurisdikciju?** Država u igp nema suverenost (ukupnost vlasti), nego samo najvišu vlast u pogledu određenih djelatnosti.
 - e. **Razlika suverenih prava kod živih i neživih bogatstava?** Živa bogatstva ograničena cjelokupnim dopustivim ulovom kojeg je država dužna odrediti, a kod neživih nema ograničenja.
 - f. **Ograničenja kod živih bogatstava, ima li kod neživih?** Vrste od dna nisu u režimu živog ulova.
 - g. **Ima li država pojas ipso facto ili ga mora proglasiti?** Mora ga proglasiti.
- 7. **Koji pojasevi se proglašuju**
 - a. Vanjski pojas, isključivi gospodarski pojas, arhipelaške vode
- 8. **Arhipelaška država** Država koja je u cijelosti sastavljena od jednog ili više arhipelaga, a može obuhvaćati i druge otoke.
 - a. **U kojem pojasu vrijede međunarodni ugovori o ribarstvu?** IGP.
- 9. **Tranzitni prolazak kroz tjesnace**
 - a. **Vrste tjesnaca i kakvi su režimi?**
 - i. Tjesnaci s neškodljivim prolaskom – dio su teritorijalnog mora neke države, nemaju međunarodni značaj
 - ii. Tjesnaci s tranzitnim prolaskom – zbog međunarodnog značaja imaju liberalniji režim
 - iii. Širi tjesnaci – tjesnaci kroz koje se može proći uz jednake pomorske uvjete i otvorenim morem
 - iv. Konvencionalni tjesnaci – tjesnaci koji su zbog osobite važnosti uređeni međunarodnim konvencijama
 - b. **Primjeri**
 - i. Bospor i Dardaneli (Ugovor u Lausanni 1923. Ugovor u Montreuxu 1936.)
 - ii. Gibraltarska vrata
 - iii. Magellanov prolaz

10. Zona međunarodnog podmorja

- a. 1967. na prijedlog Malte osnovan Odbor za miroljubivo dno mora i oceana izvan granica nacionalne jurisdikcije kako ne bi došlo do podjele bogatstva podmorja samo među najrazvijenijim državama.
- b. Na temelju rada Odbora za morsko dno OS 1970. je prihvatio Deklaraciju o načelima kojima se uređuje morsko dno i podzemlje izvan granica nacionalne jurisdikcije i proglasio podmorje izvan svih pojaseva obalnih država općim dobrom čovječanstva.
- c. Načela deklaracije
 - i. Zonu ne mogu prisvojiti države
 - ii. Istraživanje i iskorištavanje je u interesu čitavog čovječanstva
 - iii. Smije biti iskorištavana isključivo u miroljubive svrhe
 - iv. Države moraju surađivati radi zaštite i očuvanja morskog okoliša u Zoni
- d. KPM - Međunarodna vlast za morsko dno – organizira, obavlja i nadzire Zonu u ime cijelog čovječanstva
- e. Sustav paralelnog iskorištavanja
 - i. države podnose zahtjev
 - ii. Vlast odobrava iskorištavanje polovine
 - iii. Drugu polovinu Vlast zadržava za poduzeće i zemlje u razvoju
- f. Sporazum o primjeni djela 11. konvencije

11. Razvoj zračnog prava?

- a. Puni naziv konvencija?
 - i. Pariška konvencija o uređenju zračne plovidbe 1919.
 - ii. Čikaška konvencija o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu 1944.
- b. Na koje zrakoplove se odnosi? Na civilne.
- c. Koja dva sporazuma i što određuju/jamče?
 - i. Sporazum o tranzitu u međunarodnom zračnom prometu (Sporazum 2 slobode)
 - 1. Pravo neškodljivog preleta druge države bez slijetanja
 - 2. Pravo slijetanja na područje druge države, ali samo zbog tehničkih razloga
 - ii. Sporazum o međunarodnom zračnom prijevozu (Sporazum 5 sloboda)
 - 3. Pravo da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz države pripadnosti zrakoplova
 - 4. Pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za državu pripadnosti zrakoplova
 - 5. Pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za bilo koju državu koja nije država pripadnosti zrakoplova i pravo da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz bilo koje države koja nije država pripadnosti zrakoplova

12. Kodifikacija svemira

- a. Nabrojati ugovore
 - i. Ugovor o svemiru 1967.
 - ii. Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir 1968.
 - iii. Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče objekti lansirani u svemir 1972.

- iv. Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir 1975.
- v. Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i ostalim nebeskim tijelima 1979.
- b. **Koje tijelo nadležno za kodifikaciju?** Odbor za miroljubivu upotrebu svemira
- c. **Koji organ ga je osnovao?** Opća skupština UN-a.
- d. **Koji pravni režim vrijedi za Mjesec i druga nebeska tijela? Kojem morskom pojasu je taj režim analogan?** Analogan je zoni međunarodnog podmorja***

13. Sukcesija

- a. **Konvencije**
 - i. Bečka konvencija o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora 1978.
 - ii. Bečka konvencija o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova 1983
- b. **Načela**
 - i. Ne dolazi do sukcesije promjenom vlasti u državi
 - ii. Nema mjesta sukcesiji u slučaju ratne okupacije
 - iii. Za područje sukcesije vrijede međunarodni ugovori sljednice osim ako je sljednica izričito rekla da će primjenjivati ugovore prednice
 - iv. Područje sukcesije je pod načelom nemo plus iuris, vrijede prava i obveze vezane uz područje u trenutku sukcesije

IV. ČOVJEK

1. Opća deklaracija o pravima čovjeka

- a. **Odnos opće dekl. i paktova?** Deklaracija proglašava načela koja se potanje utvrđuju u paktovima.
- b. **Kad je deklaracija usvojena i gdje?** OS UN-a 10.12.1948.
- c. **Kakav je dokument deklaracija, a kakav paktovi, s obzirom na obvezatnost?** Paktovi su opće odredbe deklaracije pretvorili u obvezatnosti država.
- d. **MPESKP**
- e. **MPGPP**
- f. **Razlike kod provedbe dva pakta?** Obveze iz MPGPP su bezuvjetne i neograničene, a iz MPESKP se traži da ih se države pridržavaju do najviše mogućnosti svojih raspoloživih sredstava.
- g. **Zašto je kod MPESKP fleksibilnija provedba?** Zbog prirode prava koje jamče.
- h. **Kada država može suspendirati neke obveze po paktu?** Jedino u doba izvanredne javne opasnosti koja ugrožava opstanak nacije i čije je postojanje službeno proglašeno.
- i. **Mogu li se suspendirati sva prava?** NE: ne može se odstupiti od
 - i. pravo na život
 - ii. zabrana mučenja ili okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja
 - iii. zabrana ropstva
 - iv. pravo na slobodu misli, savjesti, vjeroispovjesti
 - v. pravo svake ljudske osobe na priznanje pravne sposobnosti
 - vi. načelo zakonitosti
 - vii. zabrana zatvaranja jedino zbog neispunjenja ugovorne obveze
- j. **Koji su organi za nadzor**
 - i. Odbor za ekonomska, socijalna, kulturna prava
 - ii. Odbor za prava čovjeka
- k. **Kad pojedinac može podnijeti priopćenje**
 - i. 1. fakultativni protokol:
 - 1. Ako je osoba iscrpila sva raspoloživa unutarnja pravna sredstva
 - 2. Ako predmet nije podvrgnut nekom drugom mp postupku
 - 3. Ako nije anonimno

l. **Je li odluka obvezujuća?** Nije, samo preporuka.

2. **11. protokol?** Uz Europsku Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950. 11. protokol 1998. stupio na snagu da postupak nadzora ujednači i pojednostavni – Komisija za prava čovjeka prestala postojati, a nadzor nad izvršavanjem presuda Europskog sda vrši Odbor ministara. Također 11. protokol omogućio pravo pojedincu da se obraća Europskom sudu.

3. **Tko provodi kodifikaciju ljudskih prava izvan UN?** Afrička unija, Organizacija američkih država, Arapska Liga, VE, OESS.

4. Vijeće Europe?

a. Glavna tri organa

- i. Komisija za prava čovjeka (prestala postojati 11. protokolom)
- ii. Odbor ministara
- iii. Europski sud za ljudska prava

b. **Najvažniji dokument VE i kad?** Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda 1950.

- c. **Tko se sve može obratiti sudu?** Nakon 11. protokola svaki pojedinac, skupina pojedinaca, nevladina organizacija i država-stranka Konvencije se mogu obratiti sa zahtjevom.
 - d. **Koje su formalne pretpostavke da bi se pojedincu omogućilo razmatranje zahtjeva, ima li pojedinac neke rokove?**
 - i. Ako su iscrpljena sva raspoloživa domaća sredstva
 - ii. rok od 6 mjeseci od konačne sudske ili upravne odluke
 - e. **Ako ESLJP donese presudu i utvrdi da se nekom nacionalnom odlukom krši pravo zajamčeno Konvencijom, što tužena država mora učiniti?** Ukinuti nacionalnu presudu ili preinačiti propis koji nije u skladu s Konvencijom.
5. **Kako se zove područje djelovanja OESS-a koje se bavi zaštitom ljudskih prava?** Ljudska dimenzija.
- a. **Koji su organi koji provode politiku ljudske dimenzije?**
 - i. Ured za demokratske institucije i prava čovjeka
 - ii. Visoki povjerenik OESS-a za nacionalne manjine
 - iii. OESS-ov predstavnik za slobodu medija
6. **Međunarodna zaštita prava čovjeka**
- a. **UN Deklaracija i ostale Konvencije**
 - b. **Koje kategorije su zaštićene???**
7. **Konvencija koja zabranjuje mučenje – puni naziv?** Konvencija protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kazni 1984.
- a. **Kako je mučenje definirano po toj konvenciji?** Svako nanošenje teške fizičke ili duševne patnje koje počinu službena osoba u izvršavanju svoje službene funkcije – s ciljem dobivanja informacije ili priznanja, kažnjavanja, zastrašivanja, prisile ili diskriminacije.
 - b. **Ključni elementi definicije, ključno dokazati što?** Službena osoba u obavljanju službene dužnosti.
 - c. **Postoji li nadzorno tijelo?** Odbor protiv mučenja (10 članova).
 - d. **Koje su njegove nadležnosti?** 4 oblika nadzora
 - i. Podnošenje periodičnih izvještaja – jedina obavezna mjera za sve države-stranke
 - ii. Istraga
 - iii. Primanje priopćenja od država-stranaka
 - iv. Primanje priopćenja od pojedinaca
8. **Konvencije glede prava žena?**
- a. Konvencija o političkim pravima žena 1952.
 - b. Konvencija o državljanstvu udane žene 1957.
 - c. Konvencija o ukidanju svih oblika diskriminacije prema ženama 1979.
 - i. Odbor za ukidanje diskriminacije prema ženama
 - d. Deklaracija o uklanjanju nasilja prema ženama
9. **Kaznena odgovornost pojedinca**
- a. **Od prve definicije** Međunarodni zločin je takav čin koji međunarodno pravo izravno normira svojom zabranom usmjerenom prema pojedincu, bilo da ona kažnjavanje prepusti pojedinoj državi kao njezinu obvezu, bilo da se za tu svrhu uredi međunarodno sudstvo
 - b. **Provesti kroz sve sudove do MKS**
 - i. **Koji je prvi sud ustanovljen** Međunarodni vojni sud u Nurnbergu.

- ii. **Što je zakon br. 10, kakve veze ima sa Statutom suda? Zašto je bitan?** Donesen radi primjene načela prihvaćenih u Londonskom sporazumu i Statutu m. vojnog suda u unutrašnje njemačko pravo.
 - iii. **Za koja djela je nadležan taj sud+definicije**
 - 1. Zločini protiv mira – obuhvaćaju različita djelovanja u vezi s agresivnim ratom: poticanje, planiranje, poduzimanje agresije
 - 2. Zločini protiv čovječnosti – obuhvaćaju zločine protiv civilnog pučanstva, koji su dio sustavnog i opsežnog napada protiv civilnog pučanstva, bez obzira na nacionalnost i je li počinjeno u vrijeme rata ili mira
 - 3. Ratni zločini – povrede ratnog prava.
 - iv. **Obilježja zločina protiv čovječnosti? Ubojstvo može biti ratni zločin, ali ne zločin protiv čovječnosti, zašto?** Zločin mora biti dio sustavnog i opsežnog napada protiv civilnog pučanstva.
 - v. **Nadležnost suda:** Imao je ekskluzivnu nadležnost – djelovao u zemlji optuženika, nadležan samo on, nacionalni sudovi isključeni.
 - c. **MKS za Daleki istok** U Tokyu, osnovan proglasom generala MacArthura
 - d. **MKS za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije**
 - i. **Kako osnovan** Rezolucijom 827 Vijeća sigurnosti 1993. na temelju Glave 7. kao jednu od mjera za uspostavljanje mira – obvezna suradnja svih članica UN u osnivanju i djelovanju Suda
 - ii. **Kakav je to sud** Ad hoc – nestaje kad ispuni svoju dužnost
 - iii. **Broj sudaca?** Sud se sastoji od 2 vijeća po 3 suca (1. stupanj), prizivnog vijeća od 5 sudaca, tužiteljstva i tajništva.
 - iv. **Nadležnost** Načelo konkurirajuće nadležnosti – sud ima prednost pred nacionalnim sudom – nacionalni sudovi nisu isključeni, ali ICTY može zahtijevati od nacionalnog suda da mu prepusti nadležnost.
 - e. **Ruanda** MKS za Ruandu po istom principu kao i MKS za Y
 - f. **MKS Rimski statut 2002.**
 - i. **Nadležnost** Načelo komplementarnosti – nacionalni sudovi imaju prednost pod uvjetom zakonitog i pravičnog postupka.
 - 1. Zločin genocida
 - 2. Zločin protiv čovječnosti
 - 3. Zločin agresije
 - 4. Ratni zločin
- 10. Genocid?** Svako djelo počinjeno s nakanom da se potpuno ili djelomično uništi jedna nacionalna, etnička, rasna ili vjerska skupina.
- a. **Gdje je definiran zločin genocida?** Konvencija o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida 1948.
 - b. **Koja su to djela?**
 - i. Ubojstvo člana skupine
 - ii. Nanošenje teške tjelesne ili duševne povrede članovima skupine
 - iii. Namjerno podvrgavanje skupine takvim životnim uvjetima koji bi trebali dovesti do njenog potpunog ili djelomičnog uništenja
 - iv. Nametanje takvih mjera kojima se želi spriječiti rađanje unutar skupine

- v. Prisilno premještanje djece iz jedne u drugu skupinu.
- c. **Tko može odgovarati za zločin genocida?** Pojedinci i države.
- d. **Pred kojim sudom se procesuirao pojedinac u tom slučaju?** MKS
- e. **Kad je osnovan taj sud?** 2002.
- f. **Za koja djela je nadležan?** 9.f.i.

V. DIPLOMATSKI ODNOSI

1. **Kako šefovi misije preuzimaju dužnost, postupak stupanja na dužnost jednog šefa diplomatske misije?**
 - a. Šiljateljica odlučuje tko će biti šef misije, daje mu vjerodajnice/akreditiv
 - b. Stupanje na dužnost: Šef misije (prva dva razreda – ambasador, poslanik) predaje vjerodajnice (akreditiv) vrhovnom organu vanjskog zastupanja (glavaru države). Otpravnik poslova predaje ministru vanjskih poslova
 - c. Da bi stupio na dužnost mora dobiti agremen od države primateljice.
2. **Razredi šefova misija**
 - i. Ambasadori, nunciji, akreditirani kod glavara države
 - ii. Poslanici, pronunciji, akreditirani kod glavara države
 - iii. Otpravnici poslova kao šefovi misija akreditirani kod ministra vanjskih poslova

b. **Koga zastupaju nunciji?** Svetu stolicu.
3. **Koji su članovi diplomatske misije?**
 - i. Šef misije
 - ii. Diplomatsko osoblje
 - iii. Administrativno i tehničko osoblje
 - iv. Poslužno osoblje

b. **Tko su diplomatski agenti?** Šef misije i diplomatsko osoblje

c. **Zastupaju li konzuli državu šiljateljicu u državi primateljici?** Ne, osim ako u primateljici nema diplomatske misije pa je sporazumom ugovoreno da će konzul preuzeti i tu funkciju.

d. **Kakav kaznenopravni imunitet uživaju diplomatski agenti, a kakav konzularni dužnosnici?**
 - i. Diplomatski agenti izuzeti od svake kaznene sudbenosti
 - ii. Konzularni izuzeti osim u slučaju kada se mora provesti pravomoćna sudska odluka, a zatvoriti ili pritvoriti se mogu samo kada je počinjeno teško KD i to na temelju odluke nadležnog suda. Imunitet od nadležnosti sudskih i upravnih organa države primateljice odnosi se samo na djela izvršena u obavljanju konzularnih funkcija.

e. **U kojem slučaju država primateljica može provesti kazneni postupak?** Primateljica može aktivno spriječiti čin dok se zbiva, ali ne može naknadno počinitelja kazneno progoniti. Ako se država šiljateljica odrekne izuzeća pa se tada diplomatskom agentu može suditi u primateljici.
4. **Kad se imenuje otpravnik poslova kao šef misije?** U slučaju da su diplomatski odnosi država takvi da ne dopuštaju slanje ambasadora ili poslanika, šef misije će biti otpravnik poslova.
5. **Pod kojim uvjetima mogu policijski organi neke države ući u prostorije šefova diplomatskih misija , a pod kojim uvjetima u prostorije konzula?** Kod diplomata šef misije, a kod konzulata samo uz pristanak šefa konzulata, osobe koju on odredi ili šefa diplomatske misije države šiljateljice.
 - a. **Što ako je požar?** Traži se pristanak šefa misije. Kod konzulata se smatra da je pristanak dobiven ako su u pitanju hitne zaštitne mjere.
 - b. **Od koga se traži pristanak, ako nema šefa?** Od otpravnika poslova ad interim
6. **Egzevatura i patentno pismo?** Šef konzulata dobiva od države šiljateljice patentno pismo koje se dostavlja vladi primateljice, a primateljica izdaje šefu konzulata egzevaturu, ovlaštenje da obavlja funkciju.
 - a. **Što bi tu trebalo pisati?** Svojestvo, ime, kategorija, razred, konzularno područje, sjedište.
 - b. **Koji su razredi konzularnih ureda?**

- i. Generalni konzulat
- ii. Konzulat
- iii. Vicekonzulat
- iv. Konzularna agencija

7. Tko može imati konzule, a tko diplomatske zastupnike? Konzule mogu imati samo države, a diplomatske zastupnike mogu imati i drugi subjekti.

VI. PRAVNE ČINJENICE

1. Što je jednostrani pravni posao? Jednostrano očitovanje subjekta međunarodnog prava za koje je vezana neka međunarodnopravna posljedica.

a. Koje 3 vrste? Objasniti svaku vrstu?

- i. Akcesorni (zavisni) – Očitovanje koje samo za sebe nema pravnog učinka, nego izaziva posljedice tek zajedno s drugim, prethodnim ili sljedećim očitovanjem nekog drugog subjekta. Ponuda/prihvat, opoziv, otkaz, rezerva (za rezervu potreban isto prihvat da bi imala učinka)
- ii. Samostalni – samostalno proizvode pravne posljedice.
- iii. Mješoviti – kod njih je potrebno da uz očitovanje bude vezan i neki stvarni čin. Npr. okupacija (stvarno zaposjednut teritorij), derelikcija.

b. Zašto se zovu samostalni poslovi? Zato jer već samo očitovanje proizvodi pravni učinak

c. Glavni oblici samostalnih pr. poslova?

- i. Notifikacija – službeno stavljanje na znanje nekog zahtjeva ili neke pravno relevantne činjenice koja se zbila ili će se zbiti. Obavezna kod:
 1. priopćenje blodake
 2. registriranje međunarodnih ugovora
 3. priopćenje o stupanju na snagu prijeratnih ugovora
 4. stjecanje ničijeg područja okupacijom
 5. u prošlosti objava rata i priopćenje neutralnim državama
- ii. Priznanje – jednostrano očitovanje da se neko postojeće stanje ili zahtjev smatra pravovaljanim. Posljedica – država koja je priznala ne može poslije poricati činjenicu.
- iii. Prosvjed – Jednostrano očitovanje kojim se poriče pravovaljanost nekog stanja ili zahtjeva, radi očuvanja vlastita prava.
- iv. Odreknuće – jednostrano očitovanje kojim se napušta neko pravo. Npr. oprost duga, odreknuće od žalbe, povlačenje tužbe.
- v. Obećanje – jednostrano očitovanje kojim se preuzima neka obveza prema drugim subjektima međunarodnog prava. Izjava Egipta 1957. za Sueski kanal, izjava Francuske 1974. o obustavi atmosferskih nuklearnih pokusa

d. Koje osobe/organi su ovlaštene zastupati države u vanjskim odnosima?

2. Kodifikacija jednostranih akata i načela u njemu? Komisija za MP 2006. donijela Vodeća načela primjenjiva na jednostrane akte država koji mogu stvarati pravne obveze. Načela

- a. Preambula: načela se primjenjuju na jednostrane akte *stricto sensu* (oni koji su u obliku formalne izjave s namjerom da proizvode pravne učinke)
- b. Načelo 1 – obveznost izjava danih javno zasniva se na načelu dobre vjere
- c. Načelo 3 – pri određivanju pravnih učinaka izjava u obzir se uzimaju njihov sadržaj, činjenične okolnosti u kojima je dana i reakcije koje su izazvale.
- d. Načelo 4 – Izjave obvezuju samo ako ih je dala osoba ovlaštena da zastupa državu
- e. Načelo 5 – forma jednostranih izjava – mogu biti dane usmeno ili pisano
- f. Načelo 6 – izjave mogu biti upravljene cijelom zajednicom, jednoj ili više država ili drugim entitetima
- g. Načelo 7 – Jednostrane izjave obvezuju samo ako su dane na jasan i određen način – u slučaju dvojbe oko domašaja obveza koje proizlaze iz izjave, moraju se tumačiti restriktivno.

3. Gentleman's agreement?

- a. **Je li to pravi međunarodni ugovor?** Nije, to je sporazum između bilo kojih organa država, koji ga ne smatraju obveznim po međunarodnom pravu, ali ga namjeravaju izvršavati i doista to čine. Počiva na međunarodnom moralu i konvencionalnom osjećaju zajedništva u diplomaciji.
- b. **Koja je osnovna razlika između međunarodnog ugovora i gentleman's agreement-a?** U obveznosti.
- c. **Primjer?** Kess završni helsinški akt.

4. Međunarodni ugovori Dvostrani pravni poslovi međunarodnog prava.

- a. **Postupak** Jednostavniji, sastavljeni
- b. **Faze sklapanja ugovora (spomenuti stilizaciju)**
 - i. Pregovori
 - 1. o predmetu
 - 2. o stilizaciji teksta ugovora
 - ii. Sastavljanje i utvrđivanje teksta
 - iii. Davanje pristanka na vezanost ugovorom
- c. **Kodifikacija**
 - i. BK o pravu međunarodnih ugovora 1969.
 - ii. BK o pravu međunarodnih ugovora između država i MO i između MO 1986.

5. Sklapanje ugovora detaljno

- a. **Postupci sklapanja ugovora**
 - i. Sastavljeni – Sporazum se postiže u 3 faze (pregovori, potpisivanje, ratifikacija) i jedinstvenošću isprave
 - ii. Jednostavniji – Sporazum se postiže neposrednom izmjenom očitovanja, bez svečanih formalnosti i bez potrebe ratifikacije (obično razmjena nota)
- b. **Koja konvencija to predviđa?** BK o pravu MU 1969.
- c. **Kako izgleda postupak sklapanja ugovora od početka do kraja?**
 - i. Sastavljeni ili jednostavniji postupak
 - ii. Formalna legitimacija predstavnika države (državni glavar, predsjednik vlade i MVP ne trebaju posebnu punomoć, a prema praksi i okolnostima nije potrebno predstavniku diplomatske misije u sporazumu s primateljicom, predstavnicima na konferenciji)
 - 1. Vojni zapovjednici mogu sklapati određene vrste sporazuma s obzirom na vođenje vojnih operacija oružanih snaga u njihovoj ingerenciji (primirje, kapitulacija, razmjena zarobljenika)
 - iii. Pregovori – o predmetu i o stilizaciji teksta ugovora
 - iv. Usvajanje ugovora u pismenom obliku
 - 1. Jedinstveni instrument – potpisuju ga sve stranke ugovora
 - 2. Razmjena nota – svaka stranka potpisuje pismo koje ona šalje
 - 3. Može i glavni instrument s dodanim pismenim uglavcima u obliku razmjene nota
 - 4. Autentifikacija – čin kojim predstavnici država utvrđuju da je tekst ugovora konačan i vjerodostojan. Mogu se sporazumjeti o načinu autentifikacije, a

ako nisu, BK predviđa potpisivanje, potpisivanje „ad referendum“ ili parafiranje.

5. Davanje pristanka države da bude vezana ugovorom
6. Rezerva
7. Registriranje ugovora
8. Stupanje ugovora na snagu

d. Kako se može dati konačni pristanak prema BK o pravu m.u.

i. Potpisivanje

1. Ako je ugovorom utvrđeno da će potpis obvezivati
2. Ako se na drugi način sporazumjelo da će potpis obvezivati
3. Ako je iz punomoći predstavnika države vidljiva namjera za ratifikacijom ili je izražena tijekom pregovora

ii. Ratifikacija

1. Ako je ugovorom utvrđeno da je potrebna ratifikacija
2. Ako se na drugi način sporazumjelo da je potrebna ratifikacija
3. Ako je iz punomoći predstavnika države vidljiva namjera da potpis obvezuje
4. Ako je predstavnik potpisao ugovor uz rezervu ratifikacije

iii. Prihvati i odobrenje – noviji načini obvezivanja kod m. ugovora kako bi se pojednostavio postupak – Međunarodna organizacija rada koristi prihvati umjesto potpisivanja.

iv. Pristup (akcesija) – očitovanje kojim država ili MO izražava svoj pristanak da bude vezana nekim ugovorom koji je već potpisan ili već stupio na snagu. Prakticira se kod otvorenih ugovora.

e. Proizvodi li ugovor pravne učinke od trenutka potpisivanja?

- i. Moraju se primijeniti odredbe o postupku stupanja ugovora na snagu
- ii. Ugovornice ne smiju učiniti ništa što bi priječilo ispunjavanje ugovora ako stupi na snagu

6. Što je ratifikacija? Međunarodni čin kojim država na međunarodnom planu daje svoj pristanak da bude vezana ugovorom.

a. Kad je ona davanje konačnog pristanka? 5.d.ii.

b. Kako se zove ako ju daje međunarodna organizacija? Čin formalne potvrde.

c. Proizvodi li ugovor koji je potpisan i ratificiran pravne učinke od davanja konačnog pristanka ili se čeka još neka faza? Stupanje ugovora na snagu.

7. Rezerva? Rezervom se ugovornica ograđuje od nekih odredaba ugovora koji je u ostalom sadržaju obvezuje. BK definira rezervu kao jednostranu izjavu kojom se želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak nekih odredaba ugovora o njihovoj primjeni na ugovornicu koja ju je stavila u rezervu. Rezerva se mora dati pismeno i priopćiti svim ugovornicama. Da bi djelovala, ugovornice ju moraju prihvatiti. Prigovor rezervi se mora dati izrijekom, u roku od 12 mjeseci.

a. Kad se stavlja rezerva? U svakom stadiju davanja pristanka (pristanka, ratifikacije)

b. Kad se ne može staviti rezerva? Ako ugovor izrijekom zabranjuje stavljanje rezervi, ili ako dopušta samo određene rezerve, onda ne može na odredbe koje nisu među dopuštenima za stavljanje rezervi.

c. Što treba da rezerva ima učinak? Druge stranke moraju prihvatiti rezervu (moraju to učiniti u roku od 12 mjeseci)

- d. **Koje su moguće posljedice prigovora?** Za neke ugovore sve ugovornice moraju prihvatiti rezervu, a za neke će važiti prema onima koji je prihvate, a neće važiti prema onima koji prigovore.
8. **Kad ugovor stupa na snagu?** U pravilu kad svi pregovaratelji daju svoj pristanak da budu njime vezani uz iznimku ako samim ugovorom ne odrede način i dan stupanja ugovora na snagu.
- a. **Što ako se radi o mnogostranom ugovoru, stotinu stranaka?**
- Obično se kod višestranih ugovora odredi koliko je država dovoljno da ugovor stupi na snagu.
 - Primjer za mnogostrane (višestrani?!?) – Tlatelolco 1967. ugovor o denuklearizaciji Latinske Amerike – određuje da će stupiti na snagu kad ga prihvate sve države ugovornice, ali je dodana odredba da se svaka ugovornica može odreći spomenute odredbe, tj. da ugovor za nju stupi na snagu i prije.
9. **Utječe li izbijanje oružanog sukoba na postojanje ugovora?** Nema općeg pravila, automatizma, neki ugovori po logici stvari prestaju (npr. ugovor o prijateljstvu i suradnji), a nekih koji ne mogu (npr. ugovor o granicama, osnivanju MO, prava čovjeka). O ostalim ugovorima države samostalno odlučuju.
10. **Prestanak ugovora**
- a. **UZROCI KOJI NASTUPAJU PO OPĆEM PRAVU:**
- Ponovni sporazum: može ugovor izmijeniti ili ukinuti, nije propisan poseban oblik. Ukidanje se i ne mora izrijekom spomenuti, a ako se šeli dokinuti neke prijašnje ugovorne odredbe koje su nespojive s novima, služi derogatorna ili anulacijska klauzula. Za mnogostrane ugovore teško skupiti pristanak pa je predviđen REVIZIJSKI POSTUPAK.
 - Kršenje ugovora: neispunjenje ugovora ili druga bitna povreda ugovora je temelj za prestanak ili obustavu ugovora u cijelosti ili nekom dijelu. Povrijeđena stranka može:
 - tražiti ispunjenje obveze, služeći se pritom samopomoći u dopuštenim granicama,
 - uzeti povredu ugovora kao povod da odustane od ugovora,
 - obustaviti njegovu primjenu.
 - Naknadna nemogućnost izvršenja: Može se pozvati samo ako nemogućnost nije nastala zbog povrede ugovorne obveze same stranke koja se poziva ili bilo kakve druge povrede međunarodne obveze prema nekoj drugoj stranci odnosnog ugovora.
 - Clausula rebus sic stantibus: BK – Bitna promjena okolnosti koja se zbila naspram onih koje su postojale u času ugovora i koju stranke nisu predvidjele ne može se priznati kao razlog za okončanje ugovora *osim* ako je postojanje tih okolnosti bilo bitan temelj za sklapanje ugovora i ako ta izmjena ima posljedicu da temeljito mijenja domašaj obveza koje još preostaju. Na tu temeljitu promjenu okolnosti se ne može pozivati ako se ugovorom ustanovljuje granica i ako je ta izmjena posljedica povrede stranke koja se na to poziva, bilo ugovora, bilo neke druge mp obveze.
 - Novi ius cogens: Važeći ugovor koji je suprotan nekoj novonastaloj imperativnoj normi općeg MP postaje ništav.
 - Rat
- b. **UZROCI PREDVIĐENI SAMIM UGOVOROM:**
- Izminuće vremena,
 - Rezolutivni uvjet,
 - Jednostrani otkaz,
 - Zaključak trećeg

VII. MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE I UN

1. Organi UN

a. Podjele i sve o tome

- i. Redovni i izvanredni - redovni kontinuirano rade, izvanredni npr. konferencija za reviziju povelje
- ii. Stalni i privremeni – stalni su svi glavni organi i ostali organi kojima je povjerena neka trajna zadaća. Privremeni organ izvršava neku vremenski ograničenu zadaću.
- iii. Glavni i pomoćni – glavne imenovala Povelja taksativno, pomoćne imenuju glavni u sklopu svojih nadležnosti
 1. Opća skupština
 2. Vijeće sigurnosti
 3. Ekonomsko i socijalno vijeće
 4. Starateljsko vijeće
 5. Tajništvo
 6. Međunarodni sud
- iv. Organi u kojima sudjeluju svi članovi i organi u koje ulazi manji broj članova (samo OS ima sve članove UN-a)
- v. U cijelosti izborni (EiSV, MS), dijelom izborni (VS, SV) (OS nije nijedno, ona je krativni organ)
- vi. Organi sastavljeni od predstavnica država (OS, VS) i organi sastavljeni od pojedinaca (MS, tajništvo)
- vii. Organi UN-a u pravom smislu riječi i drugi međunarodni organizmi u sustavu UN-a

b. Primjer pomoćnog organa Komisija za MP, Odbor vojnog štaba

c. Tko donosi obvezatne odluke i glede čega? Vijeće sigurnosti na temelju glave 7. Povelje, u slučaju prijetnje miru, narušenju mira ili agresije. Međunarodni sud donosi presude.

2. Opća skupština

a. Što je? Jedan od glavnih organa UN-a. Jedino u njoj sudjeluju sve država članice. Ona je kreativni organ UN-a – iz nje proizlaze ostali organi, sastav tih organa se dijelom ili u cijelosti bira u OS.

b. Nadležnost

- i. Opća – obuhvaća sve što ulazi u djelatnost UN.
- ii. Supsidijarna – svako pitanje koje ne ulazi u djelokrug nekog drugog organa UN-a spada u nadležnost OS.
- iii. Konkurirajuća – OS ima pravnu mogućnost da se bez ograničenja bavi predmetima iz nadležnosti drugih organa i tako utječe na njihovo djelovanje.
 1. Ovlasti: rasprava o iznesenom pitanju i davanje preporuka

c. Vrste zasjedanja OS

- i. **Redovito** OS se redovito sastaje jednom godišnje. Na redovitom zasjedanju se raspravlja o svim pitanjima iz djelokruga OS koja predlože članovi UN-a ili neki od glavnih organa UN-a.
- ii. **Izvanredno**

1. **Tko može sazvati?** Saziva glavni tajnik, a na zahtjev VS ili većine članova UN.
 2. **Koja većina i tko od vijeća**
 3. **Razlozi sazivanja?** Kad je to potrebno radi rasprave o nekom posebno važnom političkom, ekonomskom ili humanitarnom problemu, bitnom za cijelu organizaciju.
 4. **Rok?** 15 dana nakon postavljanja zahtjeva.
- iii. **Hitno izvanredno**
1. **Koja većina i tko od vijeća?** Većina članova UN ili VS (9 bilo kojih članova)
 2. **Razlozi sazivanja?** U situaciji kad je potrebno hitno djelovati radi očuvanja ili uspostave mira, a VS je zbog nesloge članova nemoćno. OS može uputiti preporuke o kolektivnim mjerama za održavanje ili uspostavljanje mira, ali njena preporuka nema obveznu snagu kao odluka VS.
 3. **Rok?** Glavni tajnik 24 sata od kad je primio zahtjev za sazivanje.
- d. **Pomoćni organi Opće skupštine**
- i. 6 glavnih odbora
 - ii. Postupovni odbori
 - iii. Stalni odbori
 - iv. Pomoćna i posebna (ad hoc) tijela
- e. **Rezolucija Uniting for Peace** Tom rezolucijom uvedeno hitno izvanredno zasjedanje.
3. **Nadležnost svakog organa UN?**
- a. OS -opća nadležnost, rasprava i davanje preporuka, izbor nestalnih članova VS, izbor članova EiSV i SV, primanje novih članova u UN, suspenzija članskih prava i povlastica, isključenje članova, proračunska pitanja.
 - b. VS – očuvanje međunarodnog mira i sigurnosti, rješavanje sporova i situacija, odlučivanje o mjerama za provedbu presuda MS ili očuvanja ili uspostavljanja mira.
 - c. EiSV – međunarodna ekonomska, socijalna, kulturna, prosvjetna, zdravstvena i srodna pitanja + promicanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.
4. **Broj članova VS** 15. 5 stalnih.
- a. **Kriterij za izbor nestalnih članica VS** Doprinos održavanju reda i sigurnosti te pravična geografska raspodjela. Traži se 2/3 većina glasova u OS.
 - b. **Koji kriterij je otpao?** Doprinos članova
 - c. **Na koje vrijeme se biraju?** Na 2 godine, a svake godine se bira pola.
 - d. **Koliko iz svakog geografskog područja?** 5 iz država Afrike i Azije, 2 iz Latinske Amerike i Kariba, 1 iz istočne Europe i 2 iz Zapadne Europe i ostatka.
5. **Kako se donose odluke u VS**
- a. **U čemu se očituje povlašten položaj članica VS?** Stalne članice ne mogu biti maknute iz VS, nijedna meritorna odluka ili izmjena Povelje se ne može donijeti bez njihovog pristanka, ne može se ograničiti njihova presudna uloga u radu VS.
 - b. **U kojim još organima stalne države imaju stalna mjesta?** Odbor vojnog štaba
 - c. **Koja je povlaštena pozicija u tome?** VS ga ne može ukinuti, osnovano na temelju Povelje.
 - d. **Zašto danas ne djeluje odbor vojnog štaba kako se zamislilo?** Zbog nesloge velesila, (u to vrijeme hladni rat) Odbor nije uspio izraditi pravila o formiranju vojnih snaga UN-a. Otada su sastanci Odbora vojnog štaba samo formalni, bez rasprave o zadacima po Povelji. Ne

sudjeluje u mirovnim operacijama, a prijeporno je je li bio aktiviran u slučaju kolektivnih mjera tijekom Iračke agresije na Kuvajt.

- e. **Na temelju čega su trebali dati kontingente vojsci?** Na temelju Povelje je izričito dodano da se pitanje strategijskog vođenja i zapovijedanja vojnim snagama naknadno razraditi.
- 6. **Dvostruki veto?** Odlučivanje je li neko pitanje meritorno ili postupovno je meritorna odluka – stalna članica može negativnim glasom spriječiti da se pitanje oglasi kao proceduralno, i onda u meritornom rješavanju opet staviti veto. Meritorna pitanja VS rješava rezolucijama.
- 7. **Ekonomsko i socijalno vijeće**
 - a. **Djelokrug**
 - i. Proučavanje
 - ii. Obavješćavanje
 - iii. Raspravljanje
 - iv. Davanje preporuka
 - v. Nadzor nad radom specijaliziranih ustanova
 - vi. Izvršenje u vezi s provedbom preporuka OS
 - vii. Posebni poslovi – uz odobrenje OS.
 - b. **Koji je posebni organ za prava čovjeka?** Komisija za prava čovjeka koja je 2006. ukinuta, a OS ju je nadomjestio Vijećem za prava čovjeka.
 - c. **Organi EiSV**
 - i. Funkcionalne i tehničke komisije
 - ii. Gospodarske komisije koje se bave ekonomskim i socijalnim problemima pojedinih dijelova svijeta
 - 1. Komisija za Afriku (Adis Abeba)
 - 2. Komisija za Aziju i Pacifik (Bangkok)
 - 3. Komisija za Europu (Ženeva)
 - 4. Komisija za Latinsku Ameriku i Karibe (Santiago)
 - 5. Komisija za Zapadnu Aziju (Bejrut)
- 8. **Nevladine organizacije** EiSV se na temelju povelje može konzultirati s nevladinim organizacijama koje se bave predmetima iz njegove nadležnosti.
 - a. **Kada im Ekonomsko i socijalno vijeće daje**
 - i. **Opći savjetodavni status** Ovdje ulaze organizacije čiji djelokrug obuhvaća većinu aktivnosti EiSV te mogu na zadovoljavajući način dokazati Vijeću svoju sposobnost kontinuiranog sudjelovanja u ostvarivanju ciljeva UN. Trebaju biti bitno uključene u ekonomski i društveni život naroda područja koje predstavljaju, članstvo treba biti znatno, te široko predstavljati većinske dijelove pučanstva u velikom broju zemalja.
 - ii. **Poseban?** Bave se samo nekima od područja iz djelokruga vijeća, te su poznate u područjima u kojima imaju ili žele steći savjetodavni status.
 - iii. **Ostale?** Ostale koje nisu uključene u prve dvije kategorije mogu biti uključene u listu (Roster), ukoliko Vijeće ili Tajnik nakon savjetovanja s vijećem ili njegovim Odborom za nevladine organizacije smatra da njihovo prigodno sudjelovanje u radu Vijeća može biti korisno.
- 9. **3 skupine organizama povezani s UN-om**
 - i. Specijalizirane ustanove
 - ii. Ustanove pod okriljem UN-a

iii. Pobočni organi

- b. **Specijalizirane ustanove** – Samostalne međunarodne organizacije s vlastitim konstitutivnim aktima i vlastitim pravnim sustavom koje da bi stekle status specijalizirane ustanove moraju biti povezane s UN-om.
- c. **Kako dolaze do tog statusa?** Sklapanjem međunarodnih ugovora koje u ime UN sklapa EiSV, a potvrđuje OS. Sadržaj takvog odnosa sastoji se u pravu UN na davanje preporuka za usklađivanje politike i djelatnosti tih organizacija.
- d. **S kojim organom sklapaju EiSV**
- e. **Primjeri** WHO, ICAO, ILO...
- f. **Objasniti pod okriljem?** Također organizacije s vlastitim ustavima i članstvom, malobrojnije su i povezanost s UN-om je izraženija – npr. IAEA Međunarodna agencija za atomsku energiju je povezana s Vijećem sigurnosti.
- g. **Pobočni organi?** Nisu posebne međunarodne organizacije, već specijalizirani programi osnovani unutar samih UN. (UNICEF, UNHCR, UNITAR)
- h. **5 sastavnica svjetske banke**
 - i. Međunarodna banka za obnovu i razvoj
 - ii. Međunarodno udruženje za razvoj
 - iii. Međunarodna financijska korporacija
 - iv. Agencija za jamstvo mnogostranih ulaganja
 - v. Međunarodni centar za rješavanje investicijskih sporova

VIII. MIRNO RJEŠAVANJE SPOROVA

1. Diplomatski i sudski načini rješavanja sporova, razlika

- a. Diplomatski – pregovori, posredovanje, istraga, mirenje
- b. Sudski – Izravnanje, arbitraža, rješavanje sporova pred MS.
- c. **Razlika** – diplomatski nastoje iznaći kompromisno rješenje, rezultat su prijedlozi, a sudski donose obvezujuću odluku.

2. Posredovanje

Haška konvencija o mirnom rješavanju sporova 1907. Djelovanje jedne ili više država ,koje nisu umješane u spor, pomoću kojeg one nastoje pomiriti suprotstavljena stajališta i ublažiti napetost između država u sporu, kako bi se spor miroljubivo riješio. Ubrzo nakon osnovana LN, a poslije i UN.

a. Vrste posredovanja? (2 vrste)

- i. Dobre usluge – savjetom i nagovaranjem se nastoji dovesti do izravnih pregovora ili da se pregovori ubrzaju
- ii. Posredovaje u užem smislu – posrednik iznosi strankama vlastite prijedloge

b. Tko provodi posredovanje?

Države pojedinačno, organi UN, druge univerzalne MO, regionalne organizacije, Sveta stolica, nacionalne i međunarodne nevladine organizacije. Posredovanje VS-a može inicirati svaka stranka spora, čak i ako nije članica UN.

c. Tko se u prošlosti angažirao kao posredovatelj?

Države, LN.

d. Kojem sredstvu je posredovanje slično?

Mirenje u smislu postupka i neobvezatnosti prijedloga.

e. Razlika mirenja i posredovanja?

Mirenje provode pojedinac ili odabrani zbor pojedinaca.

3. Istraga

– Objektivno istraživanje i utvrđivanje spornih činjenica od strane nepristranog pojedinca ili zbora, odabranih od stranaka u sporu.

4. Mirenje

Postupak u kojem države iznose svoj spor pred sporazumno odabranog pojedinca ili zbor sa zadatkom da spor ispita i predloži neko prikladno rješenje, ali se stranke nisu unaprijed obvezale da će to rješenje prihvatiti.

a. Tko provodi mirenje i što se nastoji postići?

Sporazumno odabrani pojedinac ili zbor.

b. Kakav je rezultat ishod tog postupka?

Neobvezatno rješenje koje bi trebalo biti prihvatljivo objema strankama.

c. Nabrojati neke konvencije koje u svojim odredbama imaju i ugovore o mirenju?

- i. Opći ženevski akt 1928.
- ii. MPGPP
- iii. KPM
- iv. BK o predstavljanju država u odnosima s MO 1975.
- v. BK o pravu međunarodnih ugovora 1969. iz priloga ... sukcesija...

d. Može li se mirenje ponoviti?

Može, stranke mogu ovlastiti miritelja da uzastopce iznosi različite prijedloge ako prijašnji ne bi doveli do uspjeha.

e. Kojem sudskom sredstvu je slično?

Arbitraži –

- i. sastav organa za mirenje
- ii. određivanje nadležnosti
- iii. određivanje postupka ---- sve sporazumom stranaka

f. Koje su razlike s arbitražom?

- i. arbitraža je uvijek suđenje koje primjenjuje normu na spor, obavezna primjena prava, mirenje može, ali i ne mora obazirati se na pravo
 - ii. arbitraža donosi obvezatnu presudu, a mirenje izvješća i prijedloge
 - iii. mirenje može rezultirati uzastopnim prijedlozima, a arbitraža je konačna
- 5. **Izravnanje?** Vrsta postupka u kojem se države podvrgavaju konačnom rješenju od strane nekog objektivnog foruma, pa se unaprijed obvezuju da će izvršiti rješenje, ali ovlašćuju taj forum da svoju odluku donese bez obzira na pravo ili da predmet spora uredi izdavanjem novih propisa. Dakle dopušta suđenje *ex aequo et bono* pred MS. MS dosad nije odlučivao *ex aequo et bono* – Gvatemala htjela, VB nije pristala vezano uz Belize.
- 6. **Arbitraža** Postupak kojemu je cilj uređenje sporova između država od sudaca koje su one izabrale, na temelju poštivanja prava. Temelj je dobrovoljnost podvrgavanja, sporazumno obvezivanje.
 - a. **Vrste arbitraže**
 - i. Prigodna (*ad hoc*) – sporazum o arbitraži se stvara za već nastali spor
 - ii. Institucionalna – unaprijed dana obveza da se sporovi određene vrste podvrgavaju arbitraži
 - b. **Obilježja arbitraže**
 - i. Rješenje je presuda, primjena pozitivnog prava na konkretni spor
 - ii. Rješenje je obvezatno i mora se izvršiti
 - c. **Na koje načine se unaprijed mogu ugovoriti arbitraže?** Konvencijama, ugovorima.
 - d. **Može li arbitražni sudac rješavati *ex aequo et bono*?** Ne, to bi onda bilo izravnanje.
 - e. **Što je *ad hoc* arbitraža?** Ako se pristatnom pogodbom stranke sporazume o arbitraži za već nastali spor.
 - f. **Koje su razlike mirenja i arbitraže?** 4.f.
 - g. **Razlike arbitraže i sudskog rješavanja?** Sud ima stalan sastav, arbitražom stranke sporazumom određuju arbitra, + sudovi imaju utvrđena pravila postupka, a kod arbitraže stranke mogu utjecati na postupak.
- 7. **Opći Ženevski akt?** 1928. Kolektivni ugovor o mirnom rješavanju spora Lige Naroda koji osigurava široku upotrebu arbitraže među državama strankama. Svrha Općeg akta je da pruži mehanizam za svaki slučaj gdje bi se stranke htjele poslužiti mirnim sredstvima za rješenje nekog spora. U sadašnjem sustavu UN akt dopušta da se svaka stranka može jednostrano poslužiti putevima koji su Aktom predviđeni i tako dovesti do mirnog rješenja spora. Slabo je nažalost prihvaćen.
 - a. **koja se sredstva mirnog rješavanja sporova u njemu spominju?** mirenje i arbitraža.
 - b. **U okviru koje organizacije?** Lige naroda
 - c. **Koliko država stranaka?** Danas oko 8, zadnja Estonija.
- 8. **Nadležnost Međunarodnog suda?** Razlikujemo osobnu/personalnu i stvarnu nadležnost.
 - a. **Jedini sud opće nadležnosti osim MS?** Srednjoamerički sud.
 - b. **Stvarna** – opća međunarodnopravna nadležnost – prema čl. 36. st. 2 Statuta MS radi se o:
 - i. tumačenje međunarodnog ugovora
 - ii. svako pitanje međunarodnog prava
 - iii. postojanje činjenice koja predstavlja povredu međunarodnog prava
 - iv. priroda ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze
 - c. **Personalna?** Pred MS se mogu pojaviti samo države i to:
 - i. Države članice UN-a (Statut MS je sastavni dio Povelje)
 - ii. Države koje su samo članice Statuta – pristupanje u svojstvu stranke statutu

iii. Države koje nisu stranke Statuta ako daju izjavu koju propisuje VS

iv. NE MOGU: MO, pojedinci, ni bilo koji drugi subjekt MP

d. Fakultativna klauzula? SSSR i SAD su spriječili prihvaćanje obvezatne nadležnosti za sve pravne sporove, te se predviđa mogućnost fakultativne klauzule, kojom svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti Suda u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu. Izjave se odnose na čl. 36. st.2. 2005.

fakultativnom klauzulom vezano 65 država (oko 1/3 stranaka Statuta MS, od velikih sila samo VB)

e. Koje države se mogu pojaviti kao stranke spora? 8.c.

9. Kako se sve može uspostaviti nadležnost MS

i. Iznošenje već nastalog spora pred MS

1. sklapanjem posebnog ugovora (kompromis, pristatna pogodba)

ii. Podvrgavanje budućih sporova sudbenosti MS

1. Ugovor koji uređuje neke odnose stranaka – unese se pravilo da će se sporovi o primjeni ili tumačenju odredaba podnositi MS. STVARNA NADLEŽNOST – SAMO ODREDBE TOG UGOVORA AKO JE UNESENA KLAUZULA

2. Zaključivanje posebnih ugovora o mirnom rješavanju sporova – određuju se vrste sporova koje će se rješavati pred MS. - STVARNA NADLEŽNOST – SAMO VRSTE SPOROVA KOJE SU ODREĐENE UGOVOROM

3. Podvrgavanje svih vrsta sporova – fakultativna klauzula - STVARNA NADLEŽNOST – SVI SPOROVI čl. 36.st.2

b. Kako u kojem slučaju počinje postupak? Nastali spor – kompromis, pristatna pogodba. Budući spor – tužba.

c. Kako se naknadno dogovaraju kad je spor već nastao? Pristatna pogodba – to je poseban ugovor. Postupak počinje notifikacijom kompromisa Sudu.

d. Koja pravna sredstva stoje na raspolaganju državi ako nije zadovoljna presudom?

i. Nema mogućnosti pravnog lijeka, presuda je konačna.

ii. Tumačenje presude

iii. Revizija ako je otkrivena činjenica koja bi bila presudna da je bila poznata Sudu u vrijeme donošenja presude. 6 mjeseci od otkrića činjenice, a 10 godina od dana presude.

10. Za koje je pravne sporove nadležan MS?

a. Prema čl. 36.st. 2 MS je nadležan za

i. Tumačenje međunarodnog ugovora

ii. Bilo koje pitanje međunarodnog prava

iii. Utvrđenje postoji li činjenica koja tvori povredu međunarodnopravne obveze

iv. Utvrđenje prirode ili opsega zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze

11. Koliko ima sudaca MS 15

a. Kako se oni biraju? Biraju se u OS i VS, izabrani su suci koji dobiju apsolutno najveći broj glasova.

b. Tko čini nacionalno kandidacijsko tijelo? Osobe koje je država članica stavila na popis Stalnog arbitražnog suda (osnovan 1899. Haškom konvencijom o mirnom rješavanju sporova – svaka država članica stavlja 4 kandidata na popis koji se vodi u Haagu, s kojeg se sastavlja sastav za svaki spor posebno, a s tog popisa se biraju i suci MS). Ako država nije zastupljena u stalnom arbitražnom sudu, imenuje kandidacijski odbor ad hoc.

c. Tko bira suce, koliko im je mandat, je li moguć reizbor? Mandat je 9 godina, moguć je reizbor. Bira se 1/3 sudaca (dakle 5) svakih 3 godine.

d. Suci ad hoc i uvjeti za izbor sudaca u MS?

- i. Uvjeti – visoki moralni ugled i stručna kvalifikacija
- ii. Ad hoc suci – ako u sporu sudjeluje država koja u tom trenutku nema svog državljanina u sastavu suda, ta država ima pravo ad hoc imenovati nacionalnog suca koji ulazi u sudački zbor za raspravljanje o predmetu i ima jednaka prava kao i svaki redoviti sudac. Traže se iste kvalifikacije.

12. Savjetodavna djelatnost MS

- a. **Koji organi UN-a imaju uvijek pravo tražiti savjetodavno mišljenje, a koji po odobrenju?** OS i VS uvijek, a ostali organi UN i specijalizirane ustanove UN po ovlaštenju OS.
- b. **Je li savjetodavno mišljenje obvezujuće za one koji su ga tražili?** Nije.

13. Rješavanje sporova u krilu UN-a?

- a. **Ako iznese spor pred VS koja su prava država?**
- b. **Mogu li iznijeti spor samo pred VS?** Mogu i pred OS
- c. **Kako završava taj spor?** VS donese preporuku koja nije obvezatna, odlučuje po glavi 6.
- d. **A kako pred OS?** Isto neobvezatna preporuka.
- e. **U kojem slučaju OS može preuzeti ulogu VS?** Ako VS to od OS zatraži.
- f. **Što je to zajednička akcija za mir?** Ne može u potpunosti donijeti obvezujuću odluku za države članice.

14. Tko može iznijeti spor pred Vijeće sigurnosti?

- a. **Što ne-članice, a što članice?** Ne-članice mogu iznijeti spor UN-u samo ako su u sporu zainteresirane kao stranke. Povelja ovlašćuje članice da može upozoriti VS ili OS na svaki spor ili situaciju koji su takve prirode da bi mogli dovesti do međunarodnog spora.
- b. **Što članice mogu iznijeti kod situacije?**
- c. **Što ako je spor, a što ako je situacija? Pravo glasa?** U sporu članice VS-a nemaju pravo glasa ako sudjeluju u sporu, a u situaciji imaju – zato će često htjeti da se pitanje okarakterizira kao situacija.

15. Kakve odluke prema obvezatnosti donosi VS? Ako je po glavi 6. onda neobvezujuće preporuke, ako je po glavi 7. onda obvezatne odluke.

- a. **U kojim situacijama donosi obvezujuće odluke?** Ako je došlo do prijetnje miru, narušenju mira ili čina agresije.
- b. **Kakve te odluke mogu biti po sadržaju?** Represivne ili preventivne.
- c. **Što je kao sustav kolektivne odgovornosti predviđeno Poveljom?** Oružane snage UN-a koje je trebao formirati Odbor vojnog štaba.
- d. **Koje bi to bile oružane snage?** Sastavljene od kontingenata pojedinih članica UN-a.
- e. **Što bi trebalo formalno napraviti s državama da bi se stvorila vojska UN-a?** Sporazumi između UN i svake pojedine države članice.
- f. **U obliku čega UN intervenira?** Danas mirovnim operacijama.
- g. **Koji su formalni uvjeti da bi se uputile mirovne operacije?** Pristanak ili zahtjev svih stranaka sukoba i bez upotrebe oružja, osim u samoobrani.

16. Kolektivne mjere iz glave 7.

- a. **3 kategorije situacija u kojima može doći do aktiviranja kolektivnih mjera?** Prijetnja miru, narušenje mira ili čin agresije.
- b. **Što je s oružanom silom, kako je prema Povelji zamišljena uporaba oružane sile?** Odbor vojnog štaba trebao formirati vojne snage UN-a, blokirale SAD i SSSR zbog hladnog rata. Formalni sporazumi UN i svake članice pojedino o kontingentima snaga.

- c. *zamišljeno da ima vojsku, ali ne; imamo odbor vojnog štaba, postoji formalno, no...; kako vojska? - sporazumi; kqd postoji potreba za akcijom provodi se na dobrovoljnoj bazi (danas); što su to mirovne operacije? kada UN šalje mirovne misije? koji je pravni temelj slanja mirovnih misija? - na zahtjev države ili uz odobrenje; bitna razlika u odnosu na..? - nije prisilno*

17. Mirovne operacije? Takve mjere ili akcije UN koje uključuju upotrebu multinacionalnih oružanih snaga pod kontrolom UN, ali ne kao prisilnu mjeru uperenu protiv nekog narušitelja mira, nego radi održanja mira sprječavanjem izbijanja oružanog sukoba ili uspostavljanjem mira, a da se oružane snage ne upotrebljavaju ni protiv jedne od stranaka u sukobu.

- i. Obavljanje sigurnosne i redarstvene službe – interpozicijske snage – sastavljene od kontingenata država članica koje su ih dale dobrovoljno

a. mirovne snage

b. mirovne misije – nadzornog, promatračkog karaktera

18. Međunarodno protupravni čin? Svaki čin koji predstavlja povredu međunarodnog prava, a može se pripisati subjektu međunarodnog prava.

a. **2 bitna elementa** povreda mp, subjekt mp.

b. **Kada se povreda može pripisati državi kao subjektu?** Ako su za povredu odgovorni državni organi, pojedinac ili pravne osobe koje obavljaju djelatnost prema zakonima te države.

c. **Ultra vires?** Djelovanje izvan ovlasti ili suprotno instrukcijama, ali u službenom svojstvu.

d. **Što je s radnjama pojedinaca ili skupine pojedinaca, npr. paravojni entiteti, mogu li se njihova djela pripisati državi?** Ne, oni će odgovarati po međunarodnom kaznenom pravu ili unutarnjem pravu.

e. **Iznimno za njihova djela može odgovarati država, kada?** Ako su djelovali pod kontrolom države, njenim instrukcijama i uputama.

f. **Isključenje protupravnosti, koje okolnosti?**

i. Pristanak povrijeđenog

ii. Samoobrana

iii. Protumjere

iv. Viša sila

v. Nevolja

vi. Stanje nužde

g. **Tko odgovara za čije čineve?** Država za čineve državnih organa i svojih agenata (uključujući ultra vires)

h. **Tri slučaja kod pojedinca za koje odgovara država?**

i. Ako državni organi nisu postupali s dužnom pažnjom u sprečavanju štetnih djela

ii. Ako nisu poduzeli odgovarajuće mjere da se počinitelji pronađu i kazne te da se naknadi šteta

iii. Ako privatnopravne osobe djeluju prema smjernicama države ili pod njenim ravnanjem i kontrolom

19. Koji dokument kodificira materiju odgovornosti za međunarodno protupravne čine? Nacrt članaka o odgovornosti država za međunarodne protupravne čine.

a. **Tko je usvojio dokument?** OS.

20. Protumjere? Djelovanje koje bi inače bilo protupravno, oblik samopomoći koji poduzima povrijeđena država prema povreditelju kao odgovor na njegov protupravni čin, sa svrhom da ga se potakne na ispunjenje obveza koje proizlazi iz počinjenja protupravnog čina.

a. **Pretpostavke dopuštenosti protumjera**

i. Mora pozvati državu na prekid protupravnog čina i reparaciju

- ii. Notificirati državi povrediteljici odluku o poduzimanju protumjera i ponuditi joj pregovore (osim ako se radi o hitnim protumjerama radi očuvanja prava)
- iii. **PROTUMJERE:**
 - 1. Smiju biti uperene samo protiv države povrediteljice
 - 2. Moraju biti proporcionalne protupravnom činu
 - 3. Ne smiju uključivati nikakvo odstupanje od nekih osnovnih obveza (obveza suzdržavanja od prijetnje silom ili upotrebe sile, obveze koje se tiču temeljnih prava čovjeka, ius cogens)
- b. Oblici samopomoći:**
 - i. Represalije – mjere koje država poduzima uz povredu MP-om zaštićenih interesa druge države, kao odgovor na protupravni čin te druge države, a sa svrhom samopomoći, tj. da drugu državu potakne na prestanak protupravnog čina, odnosno na popravljivanje njegovih posljedica. DANAS su dopuštene samo represalije koje ne uključuju upotrebu sile.
 - ii. Retalijacija – poseban oblik represalija kod kojeg se na protupravni čin odgovara jednakom protumjerom
 - iii. Retorzija – uzvratanje na neku međunarodnim pravom dopuštenu, ali neugodnu, interesima države štetnu mjeru, primjerenom mjerom koja također ne predstavlja povredu međunarodnog prava.

21. Agresija

- a. Definicija?** Svaka upotreba oružane sile protiv teritorijalne cjelovitosti, neovisnosti ili suverenosti određene države, odnosno svaka upotreba oružane sile koja nije u skladu s Poveljom UN.
- b. Gdje?** Rezolucija UN 3314 1974.
- c. Primjeri agresije**
 - i. Inzvizija, napad na područje, vojna okupacija
 - ii. Bombardiranje
 - iii. Blokada luka ili obala
 - iv. Napad na kopnene, pomorske ili zračne snage, trgovačku mornaricu, zrakoplovstvo
 - v. Upotreba oružanih snaga stacioniranih na području druge države protivno uvjetima predviđenim sporazumom
 - vi. Stavljanje teritorija na raspolaganje drugoj državi koja ga upotrebljava za izvršenje agresije protiv treće države
 - vii. Upućivanje oružanih odreda, neregularnih snaga ili plaćenika da poduzimaju čini koje se mogu izjednačiti s prethodno navedenima

IX. PRAVO ORUŽANIH SUKOBA

1. Nabrojite kronološki izvore prava oružanih sukoba?

- i. Haške mirovne konferencije 1899. i 1907. Četvrta Haška konvencija i Haški pravilnik iz 1907.
- ii. Ženevske konvencije 1949.
- iii. Dopunski protokoli 1977. i 2005.

b. Što je bitno u preambuli 4. Haške konvencije? Martensova klauzula.

c. Objasnite Martensovu klauzulu? U slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela međunarodnog prava koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne saskvjesti.

d. Koji su puni nazivi konvencija?

- i. Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika u oružanim snagama u ratu 1949.
- ii. Ženevska konvencija za poboljšanje položaja ranjenika i bolesnika i borodolomaca oružanih snaga na moru 1949.
- iii. Ženevska konvencija o postupanju s ratnim zarobljenicima 1949.
- iv. Ženevska konvencija o zaštiti građanskih osoba u vrijeme rata 1949.

e. Protokoli?

- i. Dopunski protokol o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba 1977.
- ii. Dopunski protokol o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba 1977.
- iii. Dopunski protokol o usvajanju dodatnog znaka raspoznavanja 2005.

2. Ženevske konvencije 49. i protokoli vs. Haško pravo? Haško pravo se ponajprije bavi načinima i sredstvima ratovanja te se nazivalo ratno pravo dok je ženevsko više orijentirano na zaštitu osoba u oružanim sukobima pa se naziva humanitarno pravo. Današnja dihotomija je rezultirala skupnim nazivom pravo oružanih sukoba.

3. Na koji je način dopunski protokol 1. ŽK proširio pojam međunarodnih oružanih sukoba? Proširio je oružane sukobe i na oslobodilačku borbu (svaka borba protiv kolonijalne dominacije, strane okupacije i rasističkih režima)

4. Vrste sukoba? Međunarodni i nemeđunarodni.

5. Pučki ustanak – definicija. stanovništvo nezaposjednutog područja se spontano lati oružja pri približavanju neprijatelja – Haški pravilnik 1907. – otvoreno nosi oružje i slijedi ratna pravila

- a. **2 uvjeta za priznanje statusa borca iz Haškog pravilnika 1907.** otvoreno nositi oružje i slijediti ratna pravila
- b. **Zašto je važno da ih se prizna?** Zbog priznanja statusa boraca i ratnih zarobljenika.
- c. **Zašto samo 2 uvjeta?** Iz definicije se vidi da nisu imali vremena organizirati se po navedenim odredbama pravilnika iz 1907.

6. Noviteti protokola 1. Proširio oružane sukobe i na oslobodilačku borbu, ukinuo kategorizaciju oružanih snaga.

7. Vojni cilj

- a. **Definicija/elementi?** Vojni cilj je objekt koji s obzirom na svoju prirodu, smještaj, namjenu ili upotrebu djelotvorno pridonosi vojnoj akciji, a njegovo potpuno ili djelomično uništenje, zaposjedanje ili neutralizacija donosi očitu vojnu prednost.
- b. **U kojem dokumentu?** U 1. protokolu uz ŽK iz 1977.

8. **Blokada** Zatvaranje protivničke luke, dijela obale ili ušća rijeke za pomorski promet, valjana uz 3 uvjeta.
- a. **Uvjeti za pravovaljanost blokade?**
 - i. Efektivnost - upotrebaolikih sredstava da je promet doista spriječen
 - ii. Deklaracija - naznaka mjesnog i vremenskog opsega blokade, daje ju država koja poduzima blokadu
 - iii. Notifikacija - priopćenje o određenoj blokadi – neutralnim državama, mjesnim organima blokiranog područja, brodovima koji se približe blokiranom području, ako ne znaju za blokadu
9. **Kontrabanda** Roba koja može služiti za ratne svrhe, a nalazi se na morskom putu za neprijatelja, iako je njezin prijevoz protivna stranka zabranila.
- a. **podjela po Grotiusu**
 - i. Predmeti koji služe samo za rat
 - ii. Predmeti koji se nikako ne mogu upotrijebiti u ratu
 - iii. Stvari kojima se može poslužiti i u ratne svrhe
 - b. **Podjela – Londonska deklaracija**
 - i. Apsolutna kontrabanda (predmeti samo za ratne svrhe)
 - ii. Relativna kontrabanda (predmeti koji mogu služiti i za ratne svrhe i za mirnu upotrebu)
 - iii. Predmeti koji se ne mogu proglasiti kontrabandom (svila, lan, konoplja, kaučuk, papir, porculan, sapun...)
 - c. **Shvaćanje o jedinstvu putovanja i kako se u praksi primjenjuje?** Gleda se konačno i stvarno odredište robe. Zapljenjuje se roba koja je namijenjena neprijatelju. U praksi se proteglo i na relativnu kontrabandu.

SERŠIĆ

PITANJA

I. cjelina

1. **Pravičnost kao izvor?** Navodi se kao nužna dopuna pravnih praznina.
- a. Ima više značenja: Rezolucija Instituta za MP iz 1937.

- i. Akcesorna pravičnost – Normalno uključena u zdravu primjenu prava, pa sudac mora po svojem zadatku imati na umu pravičnost onoliko koliko je to spojivo s primjenom prava. Sporazum: Sudac se može pri donošenju presuda inspirirati pravičnošću, a da ne bude vezan pravom, samo ako ga stranke na to jasno i izrijeком ovlaste.
- ii. Pravičnost kao sastavni element pravnih pravila: 2 primjera iz KPM: a) Razgraničenje igp i epkp između država kojima obala leži sučelice ili međusobno graniče uređuje se „sporazumom na temelju mp, kako je ono navedeno u čl.38 Statuta MS, radi postizanja pravičnog rješenja“. b) Plaćanja i doprinosi s obzirom na iskorištavanje epk izvan 200 milja daju se Međunarodnoj vlasti za morsko dno, koja ih dijeli državama strankama Konvencije na temelju kriterija o pravičnoj raspodjeli. Oba slučaja su posebna vrsta akcesorne pravičnosti – pravičnost mora voditi države pri izboru, primjeni i izradi pravnih pravila.
- iii. Pravičnost kao izvor načela: Čl. 38.st.2 SMS određuje da sud može suditi ex aequo et bono, ne primjenjujući mp, ako o tome postoji sporazum stranaka. BITNO ograničenje: De Visscher: odlučivanje ex aequo et bono ne smije kršiti normu apsolutno obveznog mp.

II. Cjelina SUBJEKTI

1. **Protektorat?** država zaštitnica i država štitenica – odnos dviju država u kojemu jedna od njih ima određeni utjecaj na vanjsku politiku druge, a preuzima zaštitu te države prema drugima. Obično nastaje temeljem ugovora, ali može nastati i faktično
2. **Priznanje države i vlada** Institut MP Rezolucija „Priznanje novih država i novih vlada“ 1936.
 - a. Priznanje nove države je slobodni akt kojim jedna ili više država konstatiraju postojanje na jednom određenom području politički organizirane ljudske zajednice, neovisne o bilo kojoj drugoj postojećoj državi, a koja je sposobna poštovati pravila mp i koja izražava želju da bude prihvaćena kao član međunarodne zajednice. Priznanje je slobodan akt i diskrecijsko pravo svake države.
 - i. Razlikuje se de iure (stalno, potpuno, neopozivo)
 - ii. i de facto (privremeno ili ograničeno na neke odnose).
 - iii. Može se izvršiti izrijeком
 - iv. ili šutke (konkludentnim činom).
 - b. **Učinak**: Ima deklaratoran učinak – konstatira postojanje pravnog subjekta, nova država postoji na temelju međunarodnog prava, u skladu s načelom efektivnosti i bez obzira na priznanje. /Deklaracija o smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i Sovjetskom Savezu i Deklaracija o Jugoslaviji 1991.
 - c. **Priznanje vlade**: Pitanje se postavlja kad dođe do prekida ustavnog kontinuiteta, kad dođe do promjene vlade na način koji nije u skladu s dotadašnjim ustavnim poretком. Slobodan akt, vlada se obično priznaje ako se dovoljno ustalila i ako je sposobna i voljna ispunjavati

svoje dužnosti po pravilima mp. Način priznanja: isti kao i za države. Učinak: deklaratoran i retroaktivan. Tobarova i Wilsonova doktrina: primjer u kojem se nije priznala nasilna promjena vlasti: ekvadorski ministar Tobar 1907. predložio da se ne priznaju vlade koje su proizašle iz državnog udara ili revolucije. Tu doktrinu prihvatio SAD i primijenio ju prema Mexicu.

- d. Kakvo je bilo naše?** Deklaracija o Jugoslaviji 1992. - korak dalje od smjernica
 - i. Žele biti priznate kao neovisne države
 - ii. prihvaćaju obveze predviđene u smjernicama EZ
 - iii. Prihvaćaju odredbe iz nacrtu konvencije Konferencije o Jugoslaviji
 - iv. nastave podržavati napore glavnog tajnika i VS i nastavak Konferencije o Jug.
- e. Smjernice:** Države članice europske zajednice - Deklaracija o smjernicama za priznanje novih država u Istočnoj Europi i SSSR 1991. – priznaju svaku novu državu ako ispunjavaju uvjete:
 - i. Poštuju Povelju UN, Završni akt Helsinkija i Parišku povelju
 - ii. jamči prava manjina
 - iii. poštuje nepovredivost svih granica
 - iv. prihvaća sve obveze o razoružanju i neširenju nuklearnog oružja
 - v. obveže se da sporazumno rješava sva pitanja sukcesije i regionalne sporove
- f. Kakvo imamo –**
 - i. Priznanje de iure (stalno, potpuno, neopozivo) i de facto (privremeno ili ograničeno na neke odnose)
 - ii. Priznanje dano izrijekom ili šutke (konkludentnim činom – uspostava diplomatskih odnosa)
- g. Situacija na Kosovu – poslanje konzula** Poslanje konzula nije priznanje samo po sebi.
- h. Kakav učinak ima priznanje?** Deklaratoran, retroaktivan
- i. Koje još vrste priznanja?** Izrijekom može biti individualno ili kolektivno na nekoj diplomatskoj konferenciji.
- j. Što još ne znači priznanje?** Nakana priznanja se ne predmnijeva ako država sudjeluje s nepriznatom državom na konferenciji ili u nekom mnogostranom ugovoru, niti ako je u izravnom doticaju s njom preko predstavnika koji nemaju značaj redovnih diplomatskih zastupnika
- k. Uobičajeni način priznanja vlade**
- l. Koji još konkludentni u MO**
- m. Ako je poziv od prije, a u međuvremenu promjena vlade?**

3. Ustanici i oslobodilački pokreti? Građanski rat – kad se u zemlji vodi borba između dviju stranaka od kojih jedna želi steći, a druga održati vlast u cijeloj zemlji, ili jedna želi postići vlast u samo jednom dijelu države kao samostalnoj državi. Takva borba se vodi unutar granica države i ne tiče se drugih država.

- a. Ustanici nisu subjekt mp dok vode borbe, NO ako ih vlada s kojom ratuju prizna, tada dobivaju ograničeni međunarodni subjektivitet.
- b. Martensova klauzula (u uvodu u 4. haašku) – u slučajevima koji nisu uređeni ugovornim pravom stanovništvo i ratnici ostaju pod zaštitom i vladavinom načela mp koja proizlaze iz običaja ustanovljenih među civiliziranim narodima, iz zakona čovječnosti i zahtjeva javne savjesti.
- c. UN definira svaki pokret koji se bori protiv kolonijalne dominacije, strane okupacije i rasističkih režima kao oslobodilački pokret. Načelo neintervencije – otprije priznata vlada jedina odgovorna za štetu koje pretrpe druge države protivno pravilima mp. Posljedica priznavanja naroda na oružanu borbu radi dekolonizacije i ostvarivanja prava na samoodređenje je priznavanje takvih borbi kao „međunarodnih sukoba“ u smislu Ženevskih konvencija – zato se oslobodilačkom pokretu daje pravo da se obveže da će primjenjivati Ženevske konvencije i Protokol I uz njih, koji se odnosi na žrtve međunarodnih oružanih sukoba.
- d. **Koja je posljedica važna da i ustanici odgovaraju za to područje, priznanje vrijedi samo pravno njima, za oslobođenje od odgovornosti?**
 - i. Priznanje ustanika ima konstitutivan i relativan učinak (samo prema onom tko ih je priznao)
 - ii. Mogu ih priznati vlada protiv koje se bore ili strana država
 - iii. Priznanje ustanika kao zaraćene stranke daje ustanicima ograničeni međunarodnopravni subjektivitet – postaju odgovorni za djela na području koje se nalazi u njihovoj vlasti, a prestaje odgovornost vlade prema državi koja je dala priznanje. Moraju poštivati pravila oružanog sukoba.
- e. **Koja je karakteristika oslobodilačkog pokreta?** Protokol 1. 1977. izjednačeni su s oružanim snagama
- f. **Što je sa statusom oslobodilačkog pokreta u UN-u?** Isto kao nevladine organizacije, nisu članice, imaju položaj promatrača.

4. Mandati i starateljstvo?

- a. MANDAT – nakon WWI prosvijećeni narodi preuzimaju mandat nad zaostalim narodima područja pobijeđenih država, umjesto da podijele posjede (Neke zemlje bivšeg Osmanskog carstva i Njemačke kolonije).
 - i. Mandat A: zemlje koje se mogu priznati kao neovisne uz uvjet da primaju savjet mandatarata,

- ii. Mandat B: Zemlje koje nisu imale domaće neovisne političke organizacije, ali je mandatar upravljao njima posebno i uz neka ograničenja i obveze,
- iii. Mandat C: područja koja su najviše zaostala pa je mandatar njima upravljao svojim zakonima. Godišnji izvještaji Stalnom odboru za mandate.
- b. STARATELJSTVO: Deklaracija o nesamoupravnim područjima unutar Povelje UN-a – Glava XII. Starateljski sustav: 11 područja Ugovorom se određuje koje će države vršiti upravu i koji organ UN-a je nadležan za nadzor i brigu nad starateljstvom. VS za strategijske zone, OS za sva ostala područja. Starateljska područja su posebni subjekti MP bez djelatne sposobnosti. Danas ih više nema.
- c. NESAMOUPRAVNA PODRUČJA – područja kojih pučanstvo još nije postiglo punu mjeru samouprave. 1947. 74 takva područja. Upraviteljica dužna izvještavati. Nesamoupravno područje postiže mjeru samouprave na 3 načina: a) nastankom suverene, neovisne države, b) slobodnim pridruživanjem nekoj neovisnoj državi (mora se donijeti slobodnim izborom naroda), integracijom u neku neovisnu državu (na temelju potpune jednakosti naroda nesamoupravnog područja i naroda neovisne države). 1960. Deklaracija o davanju neovisnosti kolonijalnim zemljama i narodima – Prijenos vlasti na pučanstvo u svim nesamostalnim državama, Odbor za dekolonizaciju (Odbor 24orice) brine o provedbi ciljeva deklaracije.

5. Država Vatikanskog grada i sveta stolica

- a. Sveta Stolica – 1870. gubi teritorij (Kraljevina Italija preuzima) počasnica suverenost – sui generis – nema državnog područja, ali subjekt mp – održava redovite diplomatske odnose.
- b. Lateranskim ugovorom 1929. Papi ustupljeno malo područje 0,44km² koje se naziva Država Vatikanskog grada. Područje neutralizirano, vlast provodi Papa. Italija Papi priznaje aktivno i pasivno pravo poslanstva

6. Slobodni teritorij Trst? Postojao od 1947.-1954. – nije uspostavljen režim predviđen Stalnim statutom

- a. Na temelju mirovnog ugovora s Italijom 1947.
- b. Stalni statut STT – ograničavao slobodu sklapanja multilateralnih ugovora i uclanjivanja u MO, ali je mogao biti sam nositelj međunarodnih prava i obveza, sklapati ugovore – Subjekt MP.
- c. Zaštitu provodi UN, a ne jedna ili par država – po tome razlika od dotadašnjih protektorata
- d. Nije zaživio jer se nije moglo riješiti pitanje guvernera, pa je tijekom 7 godina teritorijem A upravljala britansko-američka uprava, a teritorijem B jugoslavenska.
- e. Prestanak 1954. četvornim sporazumom, stanje konsolidirano Osimskim ugovorom 1975.

7. Malteški viteški red? Specifična zajednica koja na temelju stoljećima neprekinutog kontinuiteta te priznatog djelovanja na humanitarnom polju ima posebno mjesto u međunarodnoj zajednici.

- a. Međunarodnopravni subjektivitet s ograničenom pravnom i djelatnom sposobnošću.
- b. Danas sjedište u Rimu

III. cjelina - OBJEKTI

1. **Granica?** Ploha neravna oblika koja omeđuje površinu tla, zračni prostor iznad njega i podzemlje koji su sastavni dio državnog područja. Razlikujemo prirodne granice, i ugovorne (3 faze – temeljni ugovor u grubo, demarkacija potanje, pismeni elaborat).

- a. **Kod kojih rijeka je geometrijska sredina?** Neplovnih
- b. **Što je thalweg?** Način razgraničenja na plovnim rijekama – crta granice prati plovnu maticu rijeke.
- c. **Načelo uti possidetis?** Načelo međunarodnog prava na temelju kojeg se unutrašnja razgraničenja između administrativnih jedinica priznaju kao državne granice u času stjecanja neovisnosti. **Počnite od Latinske Amerike (godine!)** Južna Amerika 1800. Srednja Amerika 1821.
- d. **Na kojem kontinentu kasnije primijenjeno** Primjena proširena na Afriku 1964. Rezolucijom u Kairu.
- e. **Gdje još?** Badinterova komisija potvrdila primjenu u mišljenju br. 3, istaknula je da se granice federalnih jedinica smatraju državnim granicama sljednica i ne mogu se mijenjati silom.
- f. **Presuda MS da se primjenjuje načelo uti possidetis?** Granični spor između Burkine Faso i Malija 1986.

2. Konvencije kod rijeka za druge svrhe osim plovidbe

- i. Institut za MP Salzburg 1961. REZOLUCIJA O UPOTREBI NEMARITIMNIH MEĐUNARODNIH VODA
 - ii. Liga Naroda Ženeva 1923. KONVENCIJA O RAZVOJU VODENIH SNAGA KOJE ZANIMAJU VIŠE DRŽAVA
 - iii. Udruženje za MP 1966. HELSINŠKA PRAVILA O UPOTREBI VODA MEĐUNARODNIH RIJEKA
 - iv. UN 1997. KONVENCIJA O UPOTREBI VODENIH TOKOVA ZA DRUGE SVRHE OSIM PLOVIDBE
 - v. Gospodarska komisija UN za Europu Helsinki 1992. KONVENCIJA O ZAŠTITI I UPOTREBI PREKOGRANIČNIH VODOTOKOVA I MEĐUNARODNIH JEZERA + PROTOKOL O VODI I ZDRAVLJU 1999.
- b. **2 sporna pravila običajnog pravnog karaktera?**
- i. Optimalno korištenje: Čl. 5 Konvencije UN o upotrebi vodenih tokova za druge svrhe osim plovidbe – obveza države da na svojem teritoriju optimalno koristi tokove

- ii. Značajna šteta: Čl. 7 Konvencije UN – obveza države da poduzme sve mjere da spriječe značajnu štetu drugim obalnim državama

3. Kodifikacija mp mora

- a. **Tko je prednjačio u proglašenju obalnih zona?** Države Latinske Amerike
- b. **3. konferencija 1973.** Trajala do 1982. Rezultat je Konvencija UN o pravu mora
- c. **Koji novi pojasevi su uvedeni 1973.** Arhipelaške vode uvedene
- d. **Koja vrsta prolaska uvedena** Arhipelaški (analogno tranzitnom)
- e. **Kad je konvencija stupila na snagu, kojim aktom?** 1994. Sporazumom o primjeni glave XI. konvencije.

4. Unutrašnje morske vode?

Dijelovi mora koji su u takvoj svezi s kopnenim područjem države da ta država ima najveći interes na njima i potpunu vlast na njima – pod njenom su suverenosti kao i samo kopneno područje. Ubrajaju se luke, zaljevi, unutrašnja mora, mora unutar otočja ili otočnih lanaca, ušća rijeka. Javlja se pitanje polaznih crta za početak/mjerenje širine teritorijalnog mora – normalna crta (prati obalu kako je označena na kartama tijekom niskog vodostaja) i ravna crta (povlači se ako je obala razvedena i duboko usječena ili ako se uzduž obale u njenoj neposrednoj blizini nalazi niz otoka.)

- a. **Pod kojim uvjetima se otoci zatvaraju?** Povlačenje polazne crte se ne smije znatno udaljiti od općeg smjera obale, a dio mora koji leži unutar tih crta mora biti dovoljno povezan s kopnenim područjem da bi se smio podvrgnuti režimu unutrašnjih voda.
- b. **Kakav je režim?** UMV su pod suverenosti države kao i kopneno područje. Pri plovidbi UMV strani brodovi potpadaju pod vlast i propise obalne države, ali ona obično ne primjenjuje svoju vlast, osim onda kada su u pitanju njeni interesi ili kad se njezinim organima obrati zapovjednik stranog broda ili konzul njegove države.
- c. **Što je s prolaskom?** Strani brodovi nemaju pravo neškodljivog prolaska – mogu ploviti samo putevima koje je odredila država.

5. Vanjski pojas (spomenuti arheološke i kulturne predmete na dnu)?

Dio otvorenog mora uz teritorijalno more u kojem država ima pravo na zaštitu svojih propisa. (Suverena prava). Mjeri se od vanjske granice teritorijalnog mora, a ne može se prostirati na više od 24 nm od polaznih crta za teritorijalno more. KPM potvrdila prava iz Ženevske (nadzor potreban da se spriječe povrede carinskih, fiskalnih, zdravstvenih propisa i propisa o useljavanju) i dodala primjenu na morsko dno radi nadzora nad prometom arheološkim i povijesnim predmetima nađenima u moru.

6. Isključivi gospodarski pojas?

Pojas unutar kojeg se državi priznaju određena suverena prava (ribolovna i druga gospodarska). Pojas obuhvaća morsko dno i podzemlje, stup morske vode i površinu mora i zračni prostor iznad. KPM – obalna država smije odrediti svoj IGP do 200 milja od polaznih crta za teritorijalno more. Ako proglasi pojas obalna država se mora razgraničiti s državom s kojom graniči na morskoj obali i s državom čije obale leže sučelice, ako između njih nema dovoljno širine mora da bi obje mogle protegnuti svoje pojaseve. To razgraničenje se uređuje sporazumom radi postizanja pravičnog rješenja (čl. 74 KPM). Pravni status: Obalna država ima suverena prava radi

istraživanja i iskorištavanja, očuvanja i gospodarenja živim i neživim prirodnim bogatstvima mora i podmorja, te glede drugih djelatnosti radi ekonomskog istraživanja i iskorištavanja g.p. Ima jurisdikciju glede znanstvenog istraživanja mora, podizanja i upotrebe umjetnih otoka, uređaja i naprava, zaštite i očuvanja morskog okoliša. Obvezna je zalagati se za optimalno iskorištavanje živih bogatstava u svom gospodarskom pojasu – određuje se cjelokupni dopustivi ulov živih bogatstava u moru. Ako može, smije izloviti cijeli ulov sama, a inače mora sporazumima, uz naknadu, dati drugim državama pristup višku dopustivog ulova. Slobode trećih država: uz pravo sudjelovanja u ulovu, sve države u tuđem gospodarskom pojasu uživaju iste slobode kao i na otvorenom moru.

7. **Epikontinentalni pojas?** Obuhvaća morsko dno i podzemlje što se nastavlja na vanjsku granicu teritorijalnog mora. Obuhvaća podmorje 200 milja od polaznih crta od kojih se mjeri širina ter. mora, bez obzira na dubinu mora. Ako se prirodni podmorski produžetak kopnenog područja obalne države proteže i dalje od 200 milja, i to će se podmorje smatrati epk, sve do vanjskog ruba kontinentalne orubine. Za određivanje tog ruba KPM predviđa 2 varijante: Pri određivanju ne smije prelaziti 350 milja od polazne crte, ili pri određivanju ne smije prelaziti udaljenost od 100 milja od izobate od 2500 metara. Obalna država bira jednu od te dvije varijante, a Komisija za granice epikontinentalnog pojasa daje mišljenje o opravdanosti zahtjeva. (nema jasnog odgovora smije li država proglasiti veću granicu unatoč negativnom mišljenju Komisije). Obalna država vrši Suverena prava nad epk radi njegova istraživanja i iskorištavanja, ali ne smiju neopravdano ometati plovidbu i druga prava i slobode u otvorenom moru i igp, ne može se braniti polaganje cjevovoda i podmorskih kabela, ali se može odrediti pravac. Razgraničenje susjednih država i sučelice – sporazum. Ako sporazuma nema onda crtom sredine ili jednake udaljenosti od najbližih točaka polaznih crta za ter. more, OSIM ako okolnosti ne opravdavaju drukčije.

8. **Razlika tranzitnog i neškodljivog prolaska?**

- a. neškodljivi prolazak odnosi se samo na brodove – tranzitni prolazak i na zrakoplove
- b. kod tranzitnog prolaska jasnije je istaknuto da se pravo prolaska odnosi na sve brodove, pa i na ratne
- c. kod tranzitnog prolaska se od podmornica ne traži da plove površinom mora i viju svoju zastavu
- d. glede tranzitnog prolaska ne predviđa se građanska i kaznena sudbenost obalne države na stranome brodu
- e. u tranzitnom prolasku obalna država ima pravo donositi zakone o užem krugu pitanja nego kod neškodljivog
- f. u tranzitnom je prolasku kraća lista zabranjenih djelatnosti za brodove
- g. **NAJBITNIJA RAZLIKA** – u pogledu tranzitnog prolaska nema analogne ovlasti onoj što ju obalna država ima glede neškodljivog prolaska da može poduzimati mjere radi sprječavanja prolaska koji nije neškodljiv
- h. i tranzitni prolaz, kao i neškodljivi, mora biti neprekinut i brz

9. **Morski tjesnaci** Prolazi koji spajaju određene djelove mora i bitni su za ostvarenje slobode plovidbe.

- i. Tjesnaci s neškodljivim prolaskom – Tjesnaci koji nisu od najveće važnosti za međunarodnu plovību.
- ii. Tjesnaci s tranzitnim prolaskom – Primjenjuje se na tjesnace koji sluŹe međunarodnoj plovidbi između jednog dijela otvorenog mora ili IGP i drugog dijela otvorenog mora ili IGP.
- iii. Širi tjesnaci – tjesnaci u kojima postoji put otvorenim morem ili IGP-om, koji je jednako pogodan kao i put kroz teritorijalno more
- iv. Tjesnaci djelomično ili u cijelosti uređeni međunarodnim konvencijama (Bospor i Dardaneli, Gibraltarska i Magellanova vrata, Tiranski tjesnac)

a. Bospor i Dardaneli? Koji ugovori, koji danas?

- i. Mirovni sporazum u Lausanni 1923. – država koja nije imala obalu na Crnom moru nije mogla imati ratnu mornaricu
- ii. Konvencija u Montreuxu 1936. – ograničila prolazak stranih ratnih brodova, veća prava Turskoj

10. Zračni prostor

- a. **Kakav značaj je imao prelet?** Dva smjera – načelo slobode zračnog prostora ili načelo suverenosti nad zračnim prostorom. Pariška konvencija 1919. otišla prema smjeru načela suverenosti država nad zračnim prostorom iznad svog kopnenog područja, ali dopuštala neškodljiv prolazak zračnim prostorom država-stranaka
- b. **Čikaška konvencija, koji se prelet dopušta?** 1944. Ne priznaje načelno pravo neškodljivog prolaska i sužava mogućnost preleta bez prethodnog odobrenja samo na zrakoplove koji ne obavljaju letove u redovitom prometu. Za obavljanje redovnog prometa potrebno je odobrenje države, međunarodni ugovor.
- c. **Na koji način se može dati pristanak ČK?** Međunarodnim ugovorom.
- d. **Koje sporazume potpisuju države koje ga Źele**
- e. **Koje su zračne slobode**
 - i. Pravo neškodljivog preleta druge države bez slijetanja
 - ii. Pravo slijetanja na područje druge države zbog tehničkih razloga (ne i komercijalnih)
 - iii. Pravo da se iskrcaju putnici, pošta i teret iz države pripadnosti zrakoplova
 - iv. Pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za državu pripadnosti zrakoplova
 - v. Pravo da se ukrcaju putnici, pošta i teret za bilo koju državu
- f. **Sporazum 2 slobode i 5 sloboda?**

- i. Sporazum o tranzitu (pravo neškodljivog preleta druge države bez slijetanja, pravo slijetanja na područja druge države, ali samo zbog tehničkih razloga)
- ii. Sporazum o međunarodnom zračnom prijevozu (Sporazum 5 sloboda – trebao zajamčiti svih 5 sloboda, ali ostao mrtvo slovo na papiru)

g. Što država može dok zrakoplov preljeće

- i. Odrediti zračne puteve i svoje međunarodne luke
- ii. Tražiti slijetanje stranog zrakoplova
- iii. Odrediti zabranjene zone iz vojnih ili sigurnosnih razloga
- iv. Privremeno ograničiti ili zabraniti prelijetanja svog područja ili njegovog dijela

11. Svemir

a. 5 ugovora

- i. Ugovor o svemiru 1967.
- ii. Sporazum o spašavanju astronauta, vraćanju astronauta i vraćanju objekata lansiranih u svemir 1968.
- iii. Konvencija o međunarodnoj odgovornosti za štetu koju prouzroče svemirski objekti 1972.
- iv. Konvencija o registraciji objekata lansiranih u svemir 1975.
- v. Sporazum koji uređuje aktivnosti država na Mjesecu i drugim nebeskim tijelima 1979.

b. Koji režim je uspostavljen ugovorom o svemiru? Res communis omnium

c. Osnovna načela ugovora o svemiru

- i. Istraživanje i upotreba mora se obavljati na dobrobit svih
- ii. Čitav svemir slobodan je za upotrebu i istraživanje svim državama jednako
- iii. Sve države imaju slobodan pristup svim dijelovima radi istraživanja
- iv. Svemir i nebeska tijela ne mogu biti predmet nacionalnog prisvajanja

d. Odgovornost za štetu? Za štetu počinjenu na površini Zemlje ili u zračnom prostoru prema načelu objektivne odgovornosti, a za štetu počinjenu u svemiru po načelu krivnje.

e. Novine ugovora o mjesecu? Uređenje nebeskih tijela u svemiru te orbite oko njih bi imale uređenje kao Zona međunarodnog podmorja.

f. Razlika u demilitarizaciji nebeskih tijela i ostalog područja? Na nebeskim tijelima je potpuna zabrana upotrebe oružja, a u ostatku svemira je zabrana upotrebe nuklearnog oružja i oružja za masovno uništavanje.

- g. **Sporazum iz 79' zašto još nije na snazi?** Odgađa uspostavu do trenutka kad iskorištavanje svemira bude moguće.
- h. **Kojem režimu je analogan** – res communae omnium kao i otvoreno more za svemir, a zona međ. podmorja za nebeska tijela.
- i. **Koje su temeljne odgovornosti u svemiru?** Svemirske aktivnosti moraju se obavljati u skladu s međunarodnim pravom i poveljom UN.

12. Derivativni način stjecanja područja? Način stjecanja područja koje je u času stjecanja bilo pod suverenosti druge države.

- a. **Osnovni pravni razlog razlikovanja derivativnog i originarnog stjecanja?** Kod derivativnog stjecanja se područje stječe i sa svim svojim eventualnim ograničenjima koje je imala u trenutku stjecanja – primjena načela nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet.
- b. **Cesija?** Cesija je derivativno stjecanje područja na temelju međunarodnog ugovora. Danas jedini pravno dopušteni način stjecanja (okupacija i dosjelost svedeni na najmanju moguću mjeru, a silom oružja je zabranjeno)
- c. **Stjecanje silom oružja?** Slučaj kad pobjednička država osvoji čitavo područje poražene države. Uvjet je prestanak svakog sukoba i potpuno uništenje države prednice.
- d. **Dosjelost (razlika prema gp-u)?** U mp se ne traži bona fides kod izvora postanka posjeda. Međutim rješava se od slučaja do slučaja, nema određenog roka za dosjelost, a potreban je miran i nesmetan posjed te animus.
- e. **Razlika između debelacije i ratne okupacije?** Ratna okupacija je privremeno stanje i do nje dolazi samo ako je borba prestala na okupiranom području.

13. Sukcesija

- a. **definicija** Zamjena jedne države drugom što se tiče odgovornosti za međunarodne odnose određenog područja.
- b. **2 konvencije**
 - i. BK o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora 1978.
 - ii. BK o sukcesiji država glede državne imovine, arhiva i dugova 1983.
- c. **Situacije u kojima može doći do sukcesije**
 - i. Cesija
 - ii. Odvajanje/odcjepljenje
 - iii. Dioba/ujedinjenje/debelacija
 - iv. Raspad države
 - v. Područja s posebnim položajem

1. Univerzalna ili parcijalna sukcesija

d. 4 pravila sukcesije

- i. Sama promjena državne vlasti ne dovodi do sukcesije
- ii. Nema mjesta sukcesiji u slučaju ratne okupacije
- iii. Nemo plus iuris za prava i obveze preuzetog područja
- iv. Za stečeno područje vrijede međunarodni ugovori sljednice ako nije drugačije ugovoreno

e. 2 suprotne doktrine

- i. Tabula rasae
- ii. Apsolutna sukcesija

f. Gdje se primjenjuje tabula rasae Kod novonastalih neovisnih država.

g. Uređenje sukcesije u odnosu na područje? Sukcesija ne utječe na granicu ustanovljenu međunarodnim ugovorom, ni na ugovorom ustanovljene obveze i prava koja se odnose na režim granice

h. Koja područja nisu obuhvaćena i uređena BK – pitanja koja konvencija ne rješava? vojne baze? Deliktne obveze, unutrašnje zakonodavstvo, stečena prava pravnih i fizičkih osoba?

i. Što je s MO i sukcesijom? U pravilu sljednica ne nasljeđuje članstvo u MO. Iznimke: svojstvo i djelokrug organizacije: MMF, Svjetska banka – radi potraživanja dugova ili sama država – SSSR – Rusija UN, Vijeće sigurnosti.

j. Što je sa stanovništvom i državljanstvom (2 instituta)

- i. Ustanova Opcije – izbor između dva državljanstva koje se provodi očitovanjem
- ii. Zaštita manjina

IV. cjelina ČOVJEK

1. Prava čovjeka nakon ww2

2. 2 temeljna akta zaštite čovjeka? MPESKP i MPGPP 1966. na temelju Opće deklaracije o pravima čovjeka (2 grupe prava)

a. Razlike? Razlika u obvezatnosti odredbi –

- i. MPGPP obveze su bezuvjetne i neograničene
- ii. MPESKP – obveze se trebaju provesti do najviše mogućnosti raspoloživih sredstava

3. Međunarodna kaznena odgovornost pojedinca

a. Sudovi?

- i. Međunarodni vojni sud u Nurnbergu
- ii. Međunarodni vojni sud za Daleki istok u Tokyu
- iii. Međunarodni kazneni sud za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava na području bivše Jugoslavije –
 - 1. ad hoc sud – nestaje kad ispuni zadaću
 - 2. osnovan Rezolucijom 827 Vijeća sigurnosti UN-a 1993.
 - 3. Na temelju glave 7. jedna od mjera uspostavljanja mira – obvezna suradnja svih članica UN-a u osnivanju, djelovanju i provedbi odluka
 - 4. NAČELO KONKURIRAJUĆE NADLEŽNOSTI – za djela u Statutu nadležni i nacionalni sudovi, ali ICTY ima prednost i može zatražiti prepuštanje predmeta u svakom času postupka
- iv. Međunarodni kazneni sud za Ruandu 1994. isti princip
- v. Međunarodni kazneni sud
 - 1. Rimski statut 2002.
 - 2. 18 sudaca
 - 3. Nadležnost
 - a. zločin genocida
 - b. zločin protiv čovječnosti
 - c. zločin agresije
 - d. ratni zločin

4. Načelo komplementarnosti – nacionalni sudovi imaju prednost pod uvjetom zakonitog i pravičnog postupka

b. **Gdje je sadržan statut nurnberškog suda?** Pridodan Londonskom sporazumu. Zakon br. 10 donesen kako bi se načela provela u njemačko unutrašnje pravo.

c. **Za koja 3 zločina je nadležan**

- i. Zločini protiv mira – djelovanja u svezi s agresivnim ratom, planiranje agresije, poticanje na agresiju, poduzimanje agresije
- ii. Zločini protiv čovječnosti – obuhvaćaju zločine protiv civilnog pučanstva, koji su dio sustavnog i opsežnog napada protiv civilnog pučanstva, bez obzira na nacionalnost osoba i bez obzira je li počinjeno za vrijeme rata ili mira
- iii. Ratni zločini – zločini koji predstavljaju povredu prava oružanih sukoba

V. cjelina – Diplomatsko i konzularno pravo

1. Diplomatski odnosi

a. BK

- i. o diplomatskim odnosima 1961.
- ii. o specijalnim misijama 1969.
- iii. o predstavljanju država u odnosima s univerzalnim MO 1975.

b. Razredi

- i. Ambasadori, nunciji akreditirani kod državnog glavara
- ii. Poslanici, internunciji -//-
- iii. Otpravnici poslova akreditirani kod MVP

c. Kako stupaju na funkciju

- i. Šiljateljica – akreditiv
- ii. Primateljica - agreman

d. Otpravnici poslova

- i. Otpravnik kao šef misije – ako su diplomatski odnosi takvi da ne dopuštaju ambasadora ili poslanika
- ii. Otpravnik ad interim – najstariji diplomatski službenik misije postaje privremeni šef misije ako je mjesto šefa misije ispražnjeno ili je on privremeno spriječen

2. Diplomatski zastupnici – osoba koja na temelju izdane punomoći zastupa svoju državu prema drugoj

- a. Imuniteti – povezati s konzulima** Diplomatski agenti su izuzeti od zahvata svih organa primateljice: sudskog, upravnog, redarstvenog. Potpuno izuzet od kaznene sudbenosti primateljice, a konzul samo za djela koja je počinio u funkciji

- b. Članovi diplomatske misije** a i b su diplomatski agenti

- i. Šef misije
- ii. Diplomatsko osoblje
- iii. Administrativno i tehničko osoblje
- iv. Posluga

- c. Što prethodi tome da šef misije preuzme funkciju?**

- i. Mora imati akreditiv države šiljateljice koja ga imenuje na mjesto šefa misije. On taj akreditiv predaje primateljici koja mu daje agreman ako prihvaća tu osobu za šefa misije.

- d. **Što je s ostalim osobljem** Ne postoji sličan postupak za osoblje, bira ga šiljateljica, ali primateljica za svaku osobu može reći da je persona non grata bez navođenja razloga (i za šefa misije)
 - e. **Što je višestruko zastupanje?** Država može odrediti istu osobu kao šefa misije u više država, ali te države na to moraju pristati.
 - f. **Diplomatski zbor?** Čine ga svi šefovi misija akreditirani u istom mjestu. Predvodi ga doajen (najstariji šef misije, a obično bude nuncij radi poštovanja)
3. **Konzuli** – organi države koji u drugoj državi obavljaju određene funkcije za svoju državu i štite interese njenih državljana na svom konzularnom području.
- a. **Konvencija** o konzularnim odnosima 1963.
 - b. **Funkcije** Nepolitičke – ne zastupa državu u odnosima s drugom državom
 - i. štiti interese državljana šiljateljice i same te države
 - ii. da bude na pomoć državljanima svoje države
 - iii. obavlja razne akte izvanparnične sudbenosti, matičarske i druge upravne akte
 - iv. pruža pomoć brodovima i zrakoplovima pod zastavom svoje države
 - v. razvija trgovinske, kulturne i druge prijateljske odnose
 - c. **Vrste**
 - i. Karijerni
 - ii. Počasni
 - d. **Razredi**
 - i. Generalni konzuli
 - ii. Konzuli
 - iii. Vicekonzuli
 - iv. Konzularni agenti
 - e. **Početak funkcije**
 - i. Patentno pismo – šiljateljica
 - ii. Egzegovatura – primateljica
 - f. **Imunitet** Kod konzula imunitet od nadležnosti sudskih i upravnih organa primateljice odnosi se samo na djela izvršena u obavljanju konzularnih funkcija, imunitet ne vrijedi za građanski postupak ako je on pokrenut na temelju ugovora koji je konzularni funkcionar ili službenik zaključio, ali ne izričito ili prešutno kao opunomoćenik svoje zemlje, ili ako je

postupak pokrenula treća osoba zbog štete nastale iz nezgode koju je u primateljici uzrokovalo vozilo, brod ili zrakoplov konzularnog ureda.

4. Međunarodni službenici Osobe koje u diplomatskom svojstvu djeluju u ime neke MO.

a. Koje konvencije

- i. Konvencija o povlasticama i imunitetima UN-a 1946.
- ii. Konvencija o povlasticama i imunitetima specijaliziranih ustanova UN-a 1947.

VI. Cjelina PRAVNE ČINJENICE

2. Jednostrani pravni poslovi jednostrano očitovanje subjekta MP za koje je vezana neka pravna posljedica.

- a. **Gdje su sadržani?** Vodeća načela primjenjiva na jednostrane akte država koji mogu stvarati pravne obveze 2006.
- b. **Tko je nadležan za njihovu kodifikaciju?** Komisija za MP
- c. **O svakom jpp par rečenica**
 - i. Notifikacija – službeno stavljanje na znanje nekog zahtjeva ili neke pravno relevantne činjenice koja se zbila ili će se zbiti
 - 1. Obvezna kod blokade
 - 2. registracije međunarodnih ugovora
 - 3. o stupanju na snagu prijeratnih ugovora
 - 4. stjecanje ničijeg područja okupacijom
 - 5. u prošlosti objava rata i obavijest neutralnim državama
 - ii. Priznanje – jednostrano očitovanje da neki zahtjev ili postojeće stanje smatra pravovaljanim
 - iii. Prosvjed – jednostrano očitovanje kojim se poriče pravovaljanost nekog stanja, ponašanja ili zahtjeva radi očuvanja vlastitog prava
 - iv. Odreknuće – Jednostrano očitovanje kojim se napušta neko pravo.
 - v. Obećanje – jednostrano očitovanje kojim se preuzima neka obveza prema drugim MP subjektima (npr. izjava Egipta 1957. o Sueskom prokopu da će održavati režim Carigradske konvencija 1888.)

3. Postanak ugovora

- a. Postupci: sastavljeni postupak (3 faze (pregovori, potpisivanje, ratifikacija), jedinstvenost isprave, ugovor u užem smislu, sudjeluju najviši državni organi vanjskog zastupanja) i jednostavniji postupak (sporazum se postiže neposredno izmjenom očitovanja bez svečanih formalnosti i bez potrebe ratifikacije, obično razmjenom nota)
- b. Formalna legitimacija: Predstavnik države mora iskazati punomoć (nije potrebna za glavara države, predsjednika vlade i MVP, šefu diplomatske misije, akreditiranim predstavnicima u MO). Država može naknadno potvrditi čin osobe koja se ne može smatrati ovlaštenim predstavnikom. Vojni zapovjednici mogu sklapati određene sporazume s obzirom na vođenje vojnih operacija. Faze: pregovori, sastavljanje i utvrđivanje teksta, potpisivanje, ratifikacija ili drugi način davanja pristanka države da bude vezana ugovorom.

- c. Usvajanje ugovora u pismenom obliku: 2 glavna oblika: jedinstveni instrument koji potpisuju sve stranke ugovora i razmjena nota gdje svaka stranka potpisuje pismo koje ona šalje.
- d. Autentifikacija: čin kojim predstavnici ugovornica ustanovljuju i posvjedočuju da je tekst vjerodostojan i konačan. Način autentifikacije određuje se sporazumom, a ako ga nema može se vršiti potpisivanjem, potpisivanjem „ad referendum“ ili parafiranjem teksta ugovora.
- e. Davanje pristanka: načini na koje država pristaje biti vezana nekim ugovorom:
 - i. **POTPISIVANJE**: a) kad ugovor sam određuje da već potpisivanje obvezuje, 2) kad se na drugi način utvrdi da su se države koje su sudjelovale u pregovorima sporazumjele da će ugovor potpisivanjem postati obvezatan, 3) kad se namjera države da bude obvezana potpisivanjem vidi iz punomoći njezina predstavnika ili je bila izražena tijekom pregovora.
 - ii. **RATIFIKACIJA**: međunarodni čin kojim država na međunarodnom planu daje svoj pristanak da bude vezana ugovorom – o ratifikaciji odlučuje ustavnim pravilima određen državni organ. a) Ako ugovor predviđa ratifikaciju, b) ako se pregovarači na drugi način sporazume o potrebi ratifikacije, c) ako predstavnik države potpisao ugovor uz pridržaj ratifikacije, d) ako taj zahtjev proistječe iz punomoći predstavnika pregovarača ili je izražen tijekom pregovora.
 - iii. **PRIHVAT I ODOBRENJE** – noviji način obvezivanja ugovorom, pojednostavljuje postupak obvezivanja kod mnogostranih konvencija.
 - iv. **PRISTUP** – očitovanje kojim država, ili MO izražava svoj pristanak da bude vezana nekim ugovorom koji je već potpisan. Pristupanje se prakticira kod tzv. otvorenih ugovora.
- f. Rezerva: v. 4
- g. Registriranje ugovora: Povelja UN: „Svaki ugovor i svaki međunarodni sporazum koji neki član UN sklopi poslije stupanja na snagu ove Povelje registrirat će se što je prije moguće u Tajništvu i ono će ga objaviti.“ Svrha je suzbijanje tajne diplomacije. Registrirati se mora svaki ugovor, sankcija je da se nijedna država ne može pozivati na neregistrirani ugovor pred organima UN-a. Rok za registraciju ne postoji.
- h. Stupanje na snagu: Mogu se sporazumjeti kad stupa na snagu, a ako se ne sporazume onda stupa na snagu čim su stranke ugovora dale pristanak da budu vezane ugovorom.

4. Faze sklapanja ugovora

a. Sve faze

- i. Pregovori
- ii. Sastavljanje i utvrđivanje teksta
- iii. Potpisivanje

iv. Ratifikacija ili drugi način davanja pristanka države da bude vezana ugovorom

b. Posebno o pregovaranju

i. Predočenje punomoći

ii. Pregovori o samom predmetu i o stilizaciji ugovora

iii. Stilizaciju je moguće izmijeniti sve do kraja pregovora

c. Ratifikaciji v.2.e.ii.

5. Rezerve Rezervom se ugovornica ograđuje od nekih odredaba ugovora koji je u ostalom sadržaju obvezuje. BK definira rezervu kao jednostranu izjavu kojom se želi isključiti ili izmijeniti pravni učinak nekih odredaba ugovora o njihovoj primjeni na ugovornicu koja ju je stavila u rezervu. Rezerva se mora dati pismeno i priopćiti svim ugovornicama. Da bi djelovala, ugovornice ju moraju prihvatiti. Prigovor rezervi se mora dati izrijekom, u roku od 12 mjeseci.

a. Kad se stavlja rezerva? U svakom stadiju davanja pristanka (pristanka, ratifikacije)

b. Kad se ne može staviti rezerva? Ako ugovor izrijekom zabranjuje stavljanje rezervi, ili ako dopušta samo određene rezerve, onda ne može na odredbe koje nisu među dopuštenima za stavljanje rezervi.

c. Što treba da rezerva ima učinak? Druge stranke moraju prihvatiti rezervu (moraju to učiniti u roku od 12 mjeseci)

d. Koje su moguće posljedice prigovora? Za neke ugovore sve ugovornice moraju prihvatiti rezervu, a za neke će važiti prema onima koji je prihvate, a neće važiti prema onima koji prigovore.

6. Prestanak ugovora

a. UZROCI KOJI NASTUPAJU PO OPĆEM PRAVU:

i. Ponovni sporazum: može ugovor izmijeniti ili ukinuti, nije propisan poseban oblik. Ukidanje se i ne mora izrijekom spomenuti, a ako se šeli dokinuti neke prijašnje ugovorne odredbe koje su nespojive s novima, služi derogatorna ili anulacijska klauzula. Za mnogostrane ugovore teško skupiti pristanak pa je predviđen REVIZIJSKI POSTUPAK.

ii. Kršenje ugovora: neispunjenje ugovora ili druga bitna povreda ugovora je temelj za prestanak ili obustavu ugovora u cijelosti ili nekom dijelu. Povrijeđena stranka može: a) tražiti ispunjenje obveze, služeći se pritom samopomoći u dopuštenim granicama, b) uzeti povredu ugovora kao povod da odustane od ugovora, c) obustaviti njegovu primjenu.

iii. Naknadna nemogućnost izvršenja: Može se pozvati samo ako nemogućnost nije nastala zbog povrede ugovorne obveze same stranke koja se poziva ili bilo kakve druge povrede međunarodne obveze prema nekoj drugoj stranci odnosnog ugovora.

- iv. Clausula rebus sic stantibus: BK – Bitna promjena okolnosti koja se zbila naspram onih koje su postojale u času ugovora i koju stranke nisu predvidjele ne može se priznati kao razlog za okončanje ugovora *osim* ako je postojanje tih okolnosti bilo bitan temelj za sklapanje ugovora i ako ta izmjena ima posljedicu da temeljito mijenja domašaj obveza koje još preostaju. Na tu temeljitu promjenu okolnosti se ne može pozivati ako se ugovorom ustanovljuje granica i ako je ta izmjena posljedica povrede stranke koja se na to poziva, bilo ugovora, bilo neke druge mp obveze.
- v. Novi ius cogens: Važeći ugovor koji je suprotan nekoj novonastaloj imperativnoj normi općeg MP postaje ništav.
- vi. Rat

b. UZROCI PREDVIĐENI SAMIM UGOVOROM:

- i. Izminuće vremena,
- ii. Rezolutivni uvjet,
- iii. Jednostrani otkaz,
- iv. Zaključak trećeg

VII. cjelina UN i MO

1. **Opća skupština** Po sastavu diplomatska konferencija na kojoj delegacije zastupaju interese svoje države i rade po uputama svoje vlade. Svaka država max 5 delegata (ne ubrajaju se pomoćni delegati i savjetnici). Svaka država 1 glas, mogu prisustvovati i nečlanice ako ih se tiče. Redovito zasjedanje 1 godišnje, izvanredno saziva VS ili većina članova UN-a.
 - a. Djelokrug: Skupština može raspravljati o svakom pitanju ili predmetu koji ulazi u okvir Povelje ili se odnosi na ovlasti i funkcije bilo kojeg organa predviđenog u Povelji.
 - b. Nadležnost skupštine je
 - i. opća (sve što ulazi u djelatnost UN),
 - ii. supsidijarna (svako pitanje koje ne ulazi u djelokrug nekog drugog organa pripada u nadležnost OS-a)
 - iii. konkurirajuća (OS ima pravnu mogućnost da se bez ograničenja bavi predmetima iz nadležnosti drugih organa i da tako utječe na njihovo djelovanje)
Iznimka: dok VS u pogledu nekog spora vrši funkcije, OS ne može davati preporuke dok VS ne zatraži. Posebne odredbe o miru i sigurnosti, međunarodnoj suradnji, starateljstvu i nesamoupravnim područjima, ustavotvornom postupku, organizacijska i upravna pitanja.
 - c. Zasjedanje
 - i. Redovno
 - ii. Hitno
 - iii. Hitno izvanredno
2. **Vijeće sigurnosti** Organizacija UN-a za održavanje mira i sigurnosti. Sastoji se od 15 država, 5 stalnih i 10 nestalnih koje se biraju na rok od 2 godine (svake godine pola). Svaki nestalni član mora dobiti 2/3 glasova u OS. Pri izboru se vodi računa o pravičnoj geografskoj raspodjeli.
 - a. Pozivanje zainteresiranih država u VS: a) kad se pred VS raspravlja o predmetu kod kojeg su u pitanju posebni interesi članice UN-a koja nije u VS-u. b) kad se pred VS razmatra neki spor u kojem sudjeluje država koja nije član VS, c) odlučivanje o upotrebi njenih vojnih snaga u akcijama koje odredi VS.
 - b. Glavni zadatak: prvenstvena odgovornost za održavanje međunarodnog mira i sigurnosti. VS izrađuje, uz pomoć Odbora vojnog štaba, planove radi uspostavljanja sustava za reguliranje oružanja.
 - c. Posebni zadaci: odluka o sjednicama izvan sjedišta UN, uspostavljanje članskih prava za članice kojima su ta prava privremeno bila obustavljena odlukom OS, odluka radi li se u raspravi o interesu neke članice UN koja nije član Vijeća, opći nadzor nad primjenom regionalnih sporazuma i djelovanjem regionalnih ustanova, određivanje uvjeta po kojima može pred MS izići država koja nije stranka Statuta, davanje preporuka/mjera potrebnim da se provede presuda MS.

- d. Poslovanje: Mora biti stalno na okupu. Sjednice saziva predsjednik (mijenja se svakog mjeseca).
 - i. PROCEDURALNE ODLUKE (9 bilo kojih glasova)– odluke o pitanjima postupka,
 - ii. MERITORNE ODLUKE (9 glasova, ali stalne članice ne mogu biti protiv – imaju veto) – odluke o samoj stvari, biti predmeta. Odlučivanje o sporu – ako je članica stranka spora, nema pravo glasa. Situacija – problem u međunarodnim odnosima koji bi mogao dovesti do ugrožavanja međunarodnog mira i sigurnosti.
 - iii. Dvostruki veto: odlučivanje je li neko pitanje meritorno ili postupovno je meritorna odluka – stalna članica može negativnim glasom spriječiti da se pitanje oglasi kao proceduralno, i onda u meritornom rješavanju opet staviti veto. Meritorna pitanja VS rješava rezolucijama.
 - iv. Pomoćni organi VS: Odbor stručnjaka za pitanja postupka, Odbor za sastanke VS izvan sjedišta UN, Odbor za primanje novih članova u UN.
 - v. ODBOR VOJNOG ŠTABA – predviđa ga sama Povelja – pomaže u svim vojnim pitanjima, odgovoran za strategijsko vođenje kod uporabe vojnih snaga, čine ga načelnici glavnih štabova država članica VS.
- e. **izmjena broja članica?** Mora se izmijeniti Povelja – dogodilo se 1963.
- f. **Djelokrug povezan s MS**
 - i. Određivanje uvjeta prema kojima država nečlanica može izići pred MS
 - ii. davanje preporuka ili odlučivanje o mjerama da se provede presuda MS
 - iii. ovlašteno tražiti savjetodavna mišljenja MS

3. Međunarodni sud

- a. **RJEŠAVANJE SPOROVA MEĐU DRŽAVAMA**: rationae personae i rationae materiae. Izvorno načelo Statuta MS: samo države mogu biti stranke pred Sudom. Za UN – savjetodavna mišljenja. MS je nadležan samo kad su se stranke spora za taj spor sporazumno podvrgle njegovoj nadležnosti – već nastali spor (pristatna pogodba) ili budući sporovi (unaprijed utvrđeno ugovorom). Spor se može odnositi na: Tumačenje nekog pravnog pitanja, svako pitanje međunarodnog prava, postojanje svake činjenice koja bi predstavljala povredu međunarodnopravne obveze, prirodu ili opseg zadovoljenja koje valja dati za povredu međunarodne obveze.
- b. **SAVJETODAVNA NADLEŽNOST**: MS daje savjetodavna mišljenja UN-u i njihovim specijaliziranim ustanovama.
- c. **SASTAV** 15 je sudaca. Članove bira OS i VS, svaki posebno, izabran je onaj koji je dobio apsolutnu većinu u oba ta organa. Svake 3 godine se bira 1/3 sudaca, suci se biraju na 9 godina. Uvijek se mogu ponovno izabrati, ali u sastavu ne smije biti više od jednog

državljanina iste države. Traži se visoki moralni ugled i stručna kvalifikacija. Obično sudi u punom vijeću, kvorum je 9 sudaca, može ustanoviti posebna vijeća.

- d. **Fakultativna klauzula:** Predviđena u Statutu MS (SAD i SSSR su se pri formuliranju povelje protivili prihvaćanju obvezatne nadležnosti Međunarodnog Suda) – klauzula glasi: svaka država može jednostranom izjavom preuzeti obvezu da se podvrgava nadležnosti MS u sporovima o određenim pitanjima prema svakoj državi koja je dala istu takvu izjavu.
- e. **Postupak** Počinje na 2 načina: 1. pristatna pogodba, postupak počinje notifikacijom o pogodbi. 2. tužbom, ako od prije postoji ugovorna obveza o podvrgavanju nadležnosti. Postupak se dijeli na pismeni (podnošenje podnesaka i njihovo priopćavanje suprotnoj stranci, prigovor nadležnosti, privremene mjere) i usmeni (nakon što pismeni završi Sud određuje usmenu raspravu). Nakon usmene rasprave sud se povlači na tajno vječanje – odluke se donose većinom glasova sudaca nazočnih pri njihovu usvajanju, a u slučaju podjele odlučuje glas predsjednika. Moguć je i zahtjev za reviziju presude.
- f. **Vrste sporova po čl.36.st.2 Statuta:**
 - i. Tumačenje nekog međunarodnog ugovora
 - ii. Svako pitanje međunarodnog prava
 - iii. Postojanje svake činjenice koja bi tvorila povredu međunarodne obveze
 - iv. Priroda ili opseg zadovoljenja koje valja dati radi povrede međunarodne obveze

VIII. Mirno rješavanje sporova

1. Definicija agresije? Upotreba oružane sile neke države protiv suverenosti, teritorijalne cjelovitosti ili političke nezavisnosti neke druge države ili upotreba oružane sile na bilo koji drugi način nespojiv s Poveljom UN.

- a. **gdje** Rezolucija OS 3314 o definiciji agresije 1974.
- b. **Navesti primjere agresije?** Invazija, bombardiranje, napad na oružane snage, blokada, upotreba oružanih snaga na području druge države protivno uvjetima sporazuma...
- c. **Što je preventivni udar?** VS može zaključiti da je prva upotreba oružane sile zapravo bila sprečavanje neposredno prijeteće agresije zbog samoobrane
- d. **Što je indirektna agresija**

2. Međunarodni protupravni čini? Čin ako se djelovanje može pripisati subjektu MP i ako to djelovanje predstavlja povredu međunaodnopravne obveze.

- a. **Elementi**
 - i. Povreda međunarodne obveze
 - ii. Pripisivanje povrede subjektu MP
- b. **Kad se može pripisati državi**
 - i. Opće pravilo je da se državi pripisuju djela državnih organa i agenata
- c. **Što ako organ djeluje ultra vires? Izaziva li odgovornost?** Ultra vires=djelovanje izvan ovlasti, suprotno instrukcijama. Može sve dok djeluju u službenom svojstvu.

3. Koje čini isključuju protupravnost

- i. Pristanak povrijeđenog
- ii. Samoobrana
- iii. Protumjere
- iv. Viša sila
- v. Nevolja
- vi. Stanje nužde

b. **Koji su uvjeti za valjanost mjere** Ne smiju biti u neskladu s kogentnim pravom MP.

4. Smanjenje oružanja i razoružanje

- a. **Što je s nuklearnim pokusima?**
 - i. Ugovor o zabrani pokusa nuklearnim oružjem u atmosferi, svemiru i pod vodom 1963.

- ii. Ugovor o Antarktiku 1959. zabranio nukl. eksplozije i odlaganje radioaktivnog otpada u tom području

- iii. Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa 1996.

- b. Bezatomske zone** – Rapacki 1957. predložio za srednju Europu

- i. Latinska Amerika – Tlatelolco 1967.

- ii. Južni Pacifik – Ratoronga 1985.

- iii. Jugoistočna Azija – Bangkok 1995.

- iv. Afrika – Kairo 1996.

5. Kolektivne mjere

- a. Pretpostavka: postojanje prijetnje miru, narušenja mira ili čina agresije.

- b. Mogu biti preventivne ili represivne.

- c. Mogu biti:

- i. bez upotrebe oružane sile

- ii. upotreba oružane sile sa svrhom zastrašivanja ili prijetnje,

- iii. primjena sile bez borbe (npr. blokada)

- iv. prava upotreba oružja, tj vojne operacije. Odlučuje VS uz pomoć Odbora vojnog štaba. Operacijama rukovodi Odbor vojnog štaba.

6. Mirovne operacije – Takve akcije ili mjere UN-a koje uključuju upotrebu multinacionalnih oružanih snaga pod kontrolom UN-a, ali ne kao prisilnu mjeru, nego radi održanja mira sprječavanjem izbijanja sukoba ili uspostavljanjem mira, a da se oružane snage ne upotrebljavaju ni protiv jedne strane.

- a. **Razlika s kolektivnim mjerama**– nema prisile

IX. cjelina PRAVO ORUŽANIH SUKOBA

1. Ciljevi ratnog prava – pojam oružanog sukoba

- a. Dihotomija ratno pravo (Haške konvencije) i humanitarno (ženevske)
- b. Radi naglaska na zaštiti žrtava oružanih sukoba počinje se upotrebljavati termin humanitarno pravo
- c. Danas je najispravnije pravo oružanog sukoba koje objedinjuje i ratno i humanitarno (mišljenje dijeli i MS u savjetodavnom mišljenju o nuklearnom oružju)

2. Vojna potreba – kako je regulirana od strane ŽK? Što je osnovano? Kriegsrason geht von Kriegsmanier – pozivanje na vojnu potrebu moguće samo ako je to izričito dopušteno pravilima koja se odnose na oružane sukobe. Okolnosti moraju jasno pokazivati:

- a. da postoji hitna potreba koja ne dopušta odugovlačenje
- b. da je opasnost neposredna i prijeteća
- c. treba imati na umu načelo proporcionalnosti

3. Ratna okupacija Stanje kad se područje neke države stvarno nalazi u vlasti neprijateljske vojske.

- a. **Pretpostavka kod ratne okupacije** Za učinak okupacije traži se
 - i. stvarno provođenje vlasti dok istodobno zakonita vlada nije u mogućnosti provoditi svoju vlast
 - ii. Područje gdje traje borba ne smatra se još okupiranim – mora se uspostaviti stvarna kontrola nad nekim područjem

4. Pretpostavka za stjecanje silom oružja – pretpostavka oružane borbe? Mora doći do prestanka svih sukoba.

5. Osobe koje sudjeluju u oružanim sukobima Borci i neborci

- a. **Koje uvjete moraju zadovoljiti prema haškom pravilniku (milicija)**
 - i. Vojna disciplina (na čelu odgovorni zapovjednik)
 - ii. Vidljiv znak raspoznavanja
 - iii. Otvoreno nositi oružje
 - iv. Poštivati pravila ratnog prava
- b. **Tko se smatra borcima** Pripadnici oružanih snaga koji imaju pravo izravno sudjelovati u neprijateljstvima i imaju status ratnih zarobljenika ako padnu pod vlast protivničke stranke
- c. **Pučki ustanak** stanovništvo nezaposjednutog područja se spontano lati oružja pri približavanju neprijatelja – Haški pravilnik 1907. – otvoreno oružje i ratna pravila

- d. **Gerilska (partizanska) borba** – priznata ŽK 1949. sva 4 uvjeta
- e. **Protokol 1. ŽK 1977.** ukinuo kategorizaciju oružanih snaga – temeljno pravilo pripadnici oružanih snaga se moraju razlikovati od civilnog dok sudjeluju u napadu ili u pripremi – priznati i oslobodilački pokreti.

6. Ograničenje oružanog sukoba s obzirom na stvari

- a. **Vojni cilj definicija prema protokolu 1.** Vojni cilj je objekt koji po svojoj prirodi, smještaju, namjeni ili upotrebi djelotvorno pridonosi vojnoj akciji i čije potpuno ili djelomično uništenje, zauzimanje ili neutralizacija donosi očitu vojnu prednost.
- b. **U kojem dokumentu** Protokol 1 uz ŽK.
- c. **Dva glavna uvjeta**
 - i. Djelotvorno doprinosi vojnoj akciji
 - ii. Vojno djelovanje prema njemu donosi očitu vojnu prednost
- d. **Koja postrojenja su izričito isključena od napada iako zadovoljavaju uvjete za vojni cilj**
 - i. Postrojenja koja sadržavaju opasne sile (brane, nasipi, nuklearne elektrane) – oslobađanje tih sila bi moglo prouzročiti velike gubitke među civilnim stanovništvom

7. Ograničenja s obzirom na oružje

- a. **Konvencije za konvencionalno oružje**
 - i. Petrogradska deklaracija 1868. – projektili težine manje od 400g
 - ii. 3. haška deklaracija 1899. – dumu-dum meci
 - iii. Haaški pravilnik 1907. – Otrov i otrovno oružje
 - iv. Konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenog konvencionalnog oružja s pretjeranim traumatskim učinkom ili djelovanjem bez obzira na cilj 1980.
 - 1. Protokol 1. oružje koje nanosi povrede fragmentima koji se ne mogu otkriti rendgenskim zrakama
 - 2. Protokol 2 – polaganje mina (kasnije otawska 1997. potpuno zabranila)
 - 3. Protokol 3 – napalm i druga sredstva za uzrokovanje požara
 - 4. Protokol 4- upotreba laserskog oružja
- b. **Konvencije za oružje za masovno uništavanje**
 - i. Druga haška deklaracija 1899. i Ženevski protokol 1925. – zagušljivi, otrovni plinovi

- ii. Konvencija o zabrani razvijanja, proizvodnje, stvaranja zaliha i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju 1993. – kemijsko oružje
- iii. Konvencija o zabrani usavršavanja, proizvodnje i stvaranja zaliha biološkog i toksičnog oružja te o njihovom uništavanju 1972. – biološko oružje

c. Postoji li konvencija o nuklearnom oružju i što je MS rekao

još nije regulirano, a je li već ograničeno postojećim MP? – MS savjetodavno mišljenje iz 1996. -> zabrana se ne može temeljiti na postojećim zabranama ostalog oružja za masovno uništavanje jer svako od tih oružja ima svoj posebni međunarodni ugovor usvojen u specifičnim okolnostima i iz specifičnih razloga. Bilo je puno pregovora o zabrani nuklearnog oružja, ali nisu doveli do rezultata. Sud je naglasio da ne postoji ni ugovorno ni običajno pravo o potpunoj i univerzalnoj zabrani nuklearnog oružja. Sud je naveo da je prijetnja upotrebom i upotreba nukl. oružja podvrgnuta pravilima o oružanim sukobima i posebno humanitarnog prava, koja su načelno protivna, ali da nema dovoljno elemenata za zaključak da je upotreba nukl. oružja u svim okolnostima nužno protivna pravilima i načelima primjenjivim u oružanim sukobima

8. Ograničenje ratovanja s obzirom na metode

a. Haaški pravilnik 1907. ZABRANJENI:

- i. Izdajničko ubijanje ili ranjavanje pripadnika neprijateljskog naroda ili vojske
- ii. Izjava da se neće davati milost
- iii. Zloupotreba zastava, znakova, uniforma i ženevskih znakova. (ratne varke nisu zabranjene, ali ne smiju ići do perfidije)
- iv. Razaranje ili zapljena neprijateljske imovine
- v. Prepuštanje grada ili naselja pljački

b. Protokol 1. uz Ženevske konv.

- i. Protokol zabranjuje ubijanje, ranjavanje ili zarobljavanje protivnika služeći se perfidijom.
- ii. Protokol potvrđuje pravila iz haaškog pravilnika.

9. Perfidija

- a. definicija** Čini kojima se zadobiva povjerenje protivnika kako bi ga se uvjerilo da ima pravo na zaštitu ili obvezu da pruži zaštitu na temelju pravila MP, s namjerom da se to povjerenje iznevjeri.
- b. Koji načini su perfidni**
 - i. Hinjenje namjere pregovaranja, koristeći se zastavom parlamentara
 - ii. Hinjenje predaje
 - iii. Hinjenje statusa civila

- iv. Hinjenje zaštićenog statusa zloupotrebom simbola, znakova
- v. Zabranjena zloupotreba međunarodno priznatih obilježja i znakova te upotreba simbola, vojnih oznaka ili odora protivničkih stranaka za vrijeme napada

c. Nabrojati ostale

- d. **Jesu li ratne varke dopuštene? Primjeri** Jesu, ali ne smiju ići do perfidije. Npr. hinjenje povlačenja ili bijega, zavaravanje neprijatelja odašiljanjem signala ili vijesti na način kako se njima služi neprijatelj, izazivanje dojma napada na jednom mjestu kako bi se prikrio napad na drugom.

10. Neprijateljska imovina na moru? Iako se traži da se rat što više ograniči samo na protivničke oružane snage u pomorskom ratu je teško primjenjivo u praksi tako da je

- a. **Neprijateljska državna imovina** – uvijek predmet ratnog plijena
- b. **Neprijateljska privatna imovina** – vrlo široki zahvati
- c. **Neutralni promet** – komplicira pitanje zahvata neprijateljske imovine jer i neutralni brodovi mogu prevoziti neprijateljsku imovinu
- d. **Što je izuzeto** – Prema ŽK 1949.
 - i. Vojni bolnički brodovi i čamci za spašavanje
 - ii. Mala plovila za priobalne operacije spašavanja
 - iii. Brodovi koji prevoze opremu namijenjenu njezi ranjenika i bolesnika, pod uvjetom prvotnog priopćenja protivniku i njegovog pristanka
 - iv. Brodovi koji prevoze lijekove, sanitetski materijal, živežne namirnice namijenjene samo civilnom stanovništvu
 - v. Brodovi koji prevoze pošiljke pomoći za civilno stanovništvo nedovoljno opskrbljenog okupiranog područja
- e. **Prema 11. haškoj još izuzeto:**
 - i. Pismene poštanske pošiljke
 - ii. Brodovi i čamci za obalni ribolov
 - iii. Kartelni brodovi (prevoze parlamentare ili na temelju ugovora između vojnih zapovjednika)
 - iv. Brodovi koji imaju posebnu dozvolu za plovidbu
 - v. Brodovi koji prevoze kulturna dobra
- f. **Državna imovina na moru** – predstavlja ratni plijen
- g. **Privatna neprijateljska imovina** – pada pod zapljenu kao morski plijen (priza)

- i. priza prelazi na zaraćenu državu tek nakon odluke njenog pljenidbenog suda
- ii. Neutralna imovina može pasti pod zapljenu kao priza ako se radi o kontrabandi, protuneutralnoj pomoći, kršenju blokade, opiranje pljenidbenom redarstvu

11. Gospodarski rat na moru 2 sukobljena interesa: Interes zaraćenih da upotrijebe sva sredstva za postizanje konačne pobjede i interes neutralnih da se nastavi mirna trgovina, koja je preduvjet njihove opskrbe prijeko potrebnim sirovinama i robom.

a. 2 tradicionalna načela MP neutralnosti na moru:

- i. Neutralna trgovina i promet morem slobodni su i u vrijeme rata, pravo plijena na moru je u pravilu ograničeno na neprijateljsku imovinu
- ii. Zaraćeni imaju pravo intervenirati u neutralne brodove ako:
 1. Prijevoz kontrabande
 2. Kršenje blokade
 3. Protuneutralna pomoć
 4. Opiranje provođenju pljenidbenog redarstva

b. Crne liste – popisi poduzeća koja trguju s neprijateljem i koja su isključena od dobava iz zaraćene države

12. Što je kontrabanda? Roba koja može služiti za ratne svrhe, a nalazi se na morskom putu za neprijatelja, iako je njezin prijevoz protivna stranka zabranila.

a. podjela po Grotiusu

- i. Predmeti koji služe samo za rat
- ii. Predmeti koji se nikako ne mogu upotrijebiti u ratu
- iii. Stvari kojima se može poslužiti i u ratne svrhe

b. Podjela – Londonska deklaracija

- i. Apsolutna kontrabanda (predmeti samo za ratne svrhe)
- ii. Relativna kontrabanda (predmeti koji mogu služiti i za ratne svrhe i za mirnu upotrebu)
- iii. Predmeti koji se ne mogu proglasiti kontrabandom (svila, lan, konoplja, kaučuk, papir, porculan, sapun...)

c. Shvaćanje o jedinstvu putovanja i kako se u praksi primjenjuje? Gleda se konačno i stvarno odredište robe. Zapljenjuje se roba koja je namijenjena neprijatelju. U praksi se proteglo i na relativnu kontrabandu.

13. Neutralne države? Neutralnost je status država koje ne sudjeluju u nekom ratu. Bitna značajka je nepristranost – neutralna država mora jednako postupati prema objema zaraćenim strankama (načelo pariteta).

a. Dužnosti neutralnih država

- i. Nemiješanje neutralne države u rat
- ii. Časnici vojske neutralnih država ne smiju se dobrovoljno javljati u vojnu službu zaraćenih
- iii. Neutralna država ne smije nijednoj zaraćenoj strani dobavljati oružje, ratne brodove, municiju ili drugi ratni materijal

b. Pravo neutralne države

- i. Da zaraćene strane poštuju njezino područje

14. Protuneutralna pomoć? Slučajevi pomoći i usluga koje provode neutralni brodovi u korist neke zaraćene države

a. Koji su teži oblici? Oni koji neutralni brod izjednačavaju s neprijateljskim. Brod u tim slučajevima gubi neutralni status, izjednačuje se s neprijateljskim i potpada pod zapljenu.

- i. Brod izravno sudjeluje u neprijateljstvima
- ii. Brod je pod komandom neprijateljskog agenta
- iii. Brod je u službi neprijateljske vlade
- iv. Brod u trenutku uzapćenja prevozi neprijateljske postrojbe ili vijesti u interesu neprijatelja

b. Lakši oblici? Izjednačava se s neutralnim brodom koji prevozi kontrabandu.

- i. Specijalna putovanja koja prevoze pojedince neprijateljske vojske

15. Tko u mirno doba ima jurisdikciju na otvorenom moru

16. U kojim slučajevima mogu zaraćeni intervenirati u neutralne brodove

- i. Prijevoz kontrabande
- ii. Kršenje blokade
- iii. Protuneutralna pomoć
- iv. Opiranje provođenju pljenidbenog redarstva

17. Blokada Zatvaranje protivničke luke, dijela obale ili ušća rijeke za pomorski promet, valjana uz 3 uvjeta

a. Uvjeti valjanosti

- i. Efektivnost - upotreba tolikih sredstava da je promet doista spriječen
 - ii. Deklaracija - naznaka mjesnog i vremenskog opsega blokade, daje ju država koja poduzima blokadu
 - iii. Notifikacija - priopćenje o određenoj blokadi – neutralnim državama, mjesnim organima blokiranog područja, brodovima koji se približe blokiranom području, ako ne znaju za blokadu
- b. Pravno najupitnija praksa ratnih zona i slučajevi u povijesti? (sva 3)** Proglašenje ratnih zona na otvorenom moru gdje se bez opomene napadaju neutralni trgovački brodovi koji u njih uđu, protivni su međunarodnom pravu.
- i. Prvi i drugi svjetski rat
 - ii. Britansko-argentinski sukob
 - iii. Iračko-iranski sukob

18. Pljenidbeno pravo Ima svrhu da se provedba prava plijena obavi samo kad je to pravno dopušteno i uz poštovanje određenih interesa koji su i za slučaj takvog zahvata prema mp zaštićeni.

- a. Pljenidbeno redarstvo** Obuhvaća sve mjere koje služe za hvatanje morskog plijena i njegovo dopremanje u sigurnu luku.
- i. Zaustavljanje
 - ii. Pregled
 - iii. Uzapćenje
- b. Pljenidbeno sudovanje**
- i. Uglavnom nacionalni organi (negdje sudovi, negdje administrativni, negdje mješovito)
 - ii. Odlučuju o pravovaljanosti uzapćenja – može izreći zapljenu ili osloboditi brod
- c. Što je izuzeto od pljenidbe**
- i. Što je izuzeto – Prema ŽK 1949.